



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H.
BIN SJAIFUR RACHMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Perumahan Babatan Indah Blok A-II/2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
 - Perumahan Pondok Jati Blok K-7 Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kota Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Asisten Urusan Aset PTPN X Tahun 2016);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
 10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu:
- H. Eries Jonifianto, S.H., M.H., Bob S. Kudmasa, S.H., M.H., Dediek Susanto, S.H., Yetty Raharjani, S.H., Adam Ardiansyah Ramadhani, S.H., M. Fakhruddin Arrozi, S.H., dan Hasrul Ajwar Hasibuan, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Jonifianto & Partners, beralamat di Ruko Lotus Blok D-33, Jalan Ketintang Baru Selatan Surabaya, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 131/HK.07/5/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti:

1. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016;
2. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016;
3. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016;
4. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Hari;
5. 1 (satu) lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN X Nomor: IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan atas nama Ir. Glen A.T.; Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu NPWP atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang

Halaman 3 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Kades Jambean Hari;
11. 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316.00526 Tanggal 16 September 2016;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggail 31 Agustus 2021;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor: BA-SURKET/21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021;
18. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Imam Mahmudi Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kediri;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316.00526 Tanggal 16 September 2016;
20. 1 (satu) lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. selaku Camat Kras;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG Ngadirejo yang dilegalisir Hari selaku Kades Jambean;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dusun Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
25. 1 (satu) lembar KK atas nama Agus Minhandoko;
26. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan PTPN X Nomor: XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG Gempolkrep menjadi General Manager PG Ngadirejo;
27. 1 (satu) Rangkap fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas

Halaman 4 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X ("PTPN X (Persero)") yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Harun Kamil, S.H. selaku Notaris di Jakarta;
28. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. selaku Notaris di Surabaya;
29. 2 (dua) lembar fotokopi surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020;
30. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG Ngadirejo;
31. 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT Perkebunan Nusantara X diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Peta Emplasemen PG Ngadirejo tahun 1986;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021;
34. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 13-12-2017, penerima Imam Taufiq, mengetahui H. Hari, terbilang Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 14-12-2017, penerima Juliah, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran

Halaman 5 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- dana modal usaha percetakan “Masato”, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jember 14-12-2017, penerima Sugianto, mengetahui H. Hari, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jember uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, Jember 26-01-2018, penerima Suhardinata, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 41 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
42. 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara;
Bahwa Barang Bukti Nomor 42 dirampas untuk negara;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jember Nomor: 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG Ngadirejo dan lampirannya;
44. 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Jember Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
Bahwa Barang Bukti Nomor 43 sampai dengan 44 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
45. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
46. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
47. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
48. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
49. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Bahwa Barang Bukti Nomor 45 sampai dengan 49 dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Berikut Lampirannya;
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan;
 52. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
 53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973;
 54. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG Ngadirejo;
 55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X);
 56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean;
 57. 4 (empat) lembar fotokopi Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean;
 58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Maret 2016;
 59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
 60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
 61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016;
 62. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7

Halaman 7 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016;
63. 1 (satu) bundel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PG Ngadirejo PTPN X Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Maret 2017;
65. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
66. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
67. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor (kosong) Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
68. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 sampai dengan RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 September 2017;
69. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017;
70. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
71. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
72. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 (dua ratus enam puluh lima) batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2017;
73. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah

Halaman 8 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Desember 2017;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2017;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
76. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
79. 2 (dua) lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2016;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2017;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp229.500.000,00

Halaman 9 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp2.229.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Hari;
86. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean Bulan Maret 2016 sampai dengan Februari 2017;
87. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean Bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2017;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
92. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018 Desa Jambean;
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kecamatan Kras Skala 1:5000;
94. 1 (satu) bundel fotofotokopi legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;
Bahwa Barang Bukti Nomor 50 sampai dengan 94 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
95. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
96. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
97. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
98. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
99. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
100. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
101. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 Efi Zebra;
102. 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz;
- Bahwa Barang Bukti Nomor 95 sampai dengan 102 dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;
103. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;
- Bahwa Barang Bukti Nomor 103 dikembalikan kepada PTPN X melalui PG Ngadirejo;
104. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
105. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
109. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544

Halaman 12 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) meter persegi;
112. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
113. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
114. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 25 September 1961;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
117. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima tarus enam puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima tarus enam puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3.565 (tiga ribu lima tarus enam puluh lima) meter persegi;
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3.783 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) meter persegi;
122. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
123. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524

Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi;
126. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;
127. 2 (dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG Ngadirejo;
128. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 25 juni 1998;
129. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi tanggal 18 Juni 1992;
130. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 Mei 1987;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 Mei 1987;
133. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 1 Mei 1987;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979;
135. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;
136. 2 (dua) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo);
138. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
139. 2 (dua) lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di PG Ngadirejo;
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean;
141. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pelunasan pembelian tanah dan

Halaman 14 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan di Desa Jambean nilai Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hari, Umur 50 tahun, alamat dsn. Ngrombeh ds. Jambean kras kediri, bertindak atas nama pemerintah Desa Jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas Desa Jambean dan Bank BCA atas nama Hari, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani Hari dengan stempel pemerintah Desa Jambean;
143. 2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Mustaqim, S.T. Manajer Instalasi PG Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;
144. 1 (bundel) Fotokopi legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10 (sepuluh) persen dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mustaqim, S.T. selaku tim PMN;
145. 2 (dua) lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG Ngadirejo;
146. 1 (satu) lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016;
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG Ngadirejo;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat GM PG Ngadirejo Nomor: BA-INSIP/16.060 Tanggal 19 April 2016;
149. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan GM PG Ngadirejo Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016;
150. 5 (lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016;
151. 1 (satu) lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Basuki W ke Rekening Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp11.198.500.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor:

Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp618.700.000,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
154. 3 (tiga) lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi Dasar Kepemilikan Tanah;
155. 1 (satu) lembar Asli Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016;
157. 2 (dua) lembar fotokopi Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi;
159. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor: RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015;
160. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X perihal Resume Penilaian;
161. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara X;
162. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management

Halaman 16 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016;
163. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Juni 2016;
164. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016;
165. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016;
166. 1 (satu) bundel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013;
167. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012;
168. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commisioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X);
169. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen: KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja;
171. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited;
172. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/I/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro;
173. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan

Halaman 17 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



174. Nusantara X;
1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-20210/16.020 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat Kades Jambean Nomor: 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016;
175. 1 (satu) lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor: XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
176. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor: DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
178. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X;
179. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor: HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli;
180. 1 (satu) lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
182. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X;

Halaman 18 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar SK Kenaikan Golongan PT Perkebunan Nusantara X atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H.;
Bahwa Barang Bukti Nomor 104 sampai dengan 183 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa dalam perluasan lahan di PG Ngadirejo tidak menerima imbalan uang/sesuatu yang menguntungkan secara pribadi, baik dari kepala desa ataupun dari pimpinan;
2. Terdakwa dapat kehilangan status karyawan/dipecat;
3. Terdakwa selaku bawahan memberanikan diri memberikan usulan-usulan kepada Pimpinan (checking dan skema tanah pengganti) yang menurut Terdakwa, skema tersebut merupakan skema yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, namun apabila terdapat perubahan skema menjadi jual beli (dalam pelaksanaannya) diluar tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Zuiverre Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;
3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman sebagaimana seharusnya menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/M.5.45/Ft.1/04/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

Halaman 19 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman selaku Asisten Urusan Aset PTPN X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN X No. IB-PERPG/16.115 tertanggal 26 Januari 2016, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, (dilakukan penuntutan terpisah dan telah dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8187K/Pid.Sus/2024), saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan juga dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara PTPN X Tahun 2016 (dilakukan penuntutan terpisah dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus.TPK/2024/PN.Sby dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 64/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY dan saat ini masih dalam upaya hukum kasasi) dan Sdr. Suryanto (Alm.) selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, pada bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor PT Perkebunan Nusantara X Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya dan di Kantor Kepala Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo UU No.51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya menyatakan Pasal 24 ayat (2) Jo ketentuan dalam Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013 (Lampiran SK No. XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013) Point 6.2.4 huruf e;

Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat ("Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean") yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c);
- Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) memasukkan 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara) cq. PTPN X seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (appraisal), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas obyek tanah seluas 4385 M2 di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara jo. SK Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim;
- Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

Halaman 21 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi H. Hari Bin Amin (selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara yakni PTPN X (Persero) sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-568/PW13/5/2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 6 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula PTPN X (Persero), selanjutnya disebut PTPN X pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret Tahun 2016, Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman (yang selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr. Suryanto (Alm.) selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Sdr. Suryanto (Alm.) dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui obyek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah tanah kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean" yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik

Halaman 22 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut masuk dalam peta emplasment PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda Batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi ex Lori;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suryanto (Alm.) memberikan pengarahan kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah;
2. Daftar Pemilik Lahan dengan rincian:

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	581 m ²
2	Supriadi	422 m ²
3	Darmuji	287 m ²
4	Mulyadi	258,57 m ²
5	Basuni	539 m ²
6	Sunardi	539 m ²
7	Tantri	170 m ²
8	Adi Wardoyo	631 m ²
9	Tukijan	2329,34 m ²
10	Suwardi	732 m ²
11	Jumirah	653 m ²
12	Muryono	938 m ²
13	Desa	1.056 m ²
14	Desa	3.627,95 m ²
	Total Luas Tanah	12403,86 m ²

Terdiri dari Daftar pemilik lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 m² dan luas 3.627,95 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 m² untuk per RU sebesar Rp15.000.000,00 (lima



belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 m² dan 3.627,95 m². Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Sdr. Yuris Krisnanto (Alm.) dari BPN Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 m² dan 3.627,95 m², namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 (NIB.00526) dari BPN Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056 m² dan 3.627,95 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 m²;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4.385 m² di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan (AFR) terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam resume penilaian appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4.385 m² di area PG Ngadirejo tetap dimasukan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4.385 m² di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 m² kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Sdr. Suryanto (Alm.) pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto dicairkan dari kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan

Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4.385 m² di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

- Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan tanah kas Desa Jambean;

- Bahwa terhadap pembayaran uang muka sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan memo dropping anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sebesar Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugrono S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan memo dropping anggaran nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan surat DEKOM Nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
- Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;

Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari penilaian appraisal dari KJPP Abdullah

Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara, maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkungannya untuk kompensasi dengan obyek tanah tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

Karena penilaian appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi tanah negara maka Terdakwa dan Sdr. Suryanto (Alm.) meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4683,95 M² dengan nilai sebesar Rp6.042.000.000 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi obyek tanah tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

- Bahwa untuk menindaklanjuti memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugrono S.Ab. M.Sc, kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjanto selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;

- Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjanto mempergunakan uang sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh saksi Basuki Widjanto dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & rekan karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

- Bahwa berdasarkan SK Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober

Halaman 27 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nilai Rp2.255.278.571 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Suryanto (Alm.) dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugrono S.Ab. M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

- Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh ribu) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan rincian:

- ke rekening Kas Desa Jambean di Bank Jatim dengan nomor rekening 100.10.00.302 uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan;
- ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan nomor rekening 0331812098 sebesar Rp1.885.450.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

- Bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga mengakibatkan PTPN X /PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sebesar total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi

Halaman 28 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000 tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;

3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;

Bahwa Uang sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X/PG Ngadirejo karena didasarkan pada bukti penguasaan hak tanah desa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk pembelian atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri seharusnya tidak terjadi karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB.No.00019 sebagian (+189 m²) HGB No. 000220 sebagian (±956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (±3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X;

Bahwa seharusnya untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah

Halaman 29 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa pengeluaran seluruh uang sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo yang diterima oleh saksi H. Hari Bin Amin untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4.385 m² yang dilakukan melalui memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari saksi Mustaqim ST dan memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) serta memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dari Sdr. Suryanto (Alm.) atas persetujuan saksi Muhammad Hanugroho S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X / Direktur Komersil yang dibayarkan kepada saksi H. Hari Bin Amin melalui Rekening PG Ngadirejo yang dicairkan tanpa verifikasi dan dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/ alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PTPN X/PG Ngadirejo sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bekerja sama dengan bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin, saksi Mustaqim, S.T. dan Sdr. Suryanto (Alm.), sebagaimana uraian diatas secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo UU No.51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya menyatakan Pasal 24 ayat (2) "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut";
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c)

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah”, Pasal 41 huruf (a) “Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara”, Pasal 42 ayat (1) “Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota)”, Pasal 45 ayat (1) “hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun”;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 23 menyatakan: “Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Keputusan No.XX-SURKP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan lingkungan Pt Perkebunan Nusantara X (Persero) tertanggal 21 Mei 2013;
- SK Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh PTPN X /PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi H. Hari Bin Amin tersebut telah memperkaya diri saksi H. Hari Bin Amin;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin dan saksi Mustaqim S.T. serta Sdr. Suryanto (Alm.), menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam LHA SR-568/PW13/5/2022, tanggal 6 September 2022 terdiri dari:

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X /PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kec. Kras Kabupaten Kediri	00,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman selaku Asisten Urusan Aset PTPN X yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN X No. IB-PERPG/16.115 tertanggal 26 Januari 2016, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, (dilakukan penuntutan terpisah dan telah dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8187K/Pid.Sus/2024), saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan juga dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara PTPN X Tahun 2016 (dilakukan penuntutan terpisah dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus.TPK/2024/PN.Sby dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 64/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY dan saat ini masih dalam upaya hukum kasasi) dan Sdr. Suryanto (Alm.) selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, pada bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor PT Perkebunan Nusantara X Jalan Jembatan

Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No. 3-11 Surabaya dan di Kantor Kepala Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu saksi H. Hari Bin Amin (selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

- Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, seharusnya mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X;
- Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat ("Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean") yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
- Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X telah berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) memasukkan 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara) cq. PTPN X seluas 4385 M² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (appraisal), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas obyek tanah seluas 4385 M² di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;
- Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu

Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean;

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni PTPN X (Persero) sejumlah Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-568/PW13/5/2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 6 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PTPN X (Persero), yang selanjutnya disebut PTPN X dalam Tahun Anggaran 2016 mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk kegiatan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan total anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam struktur organisasi PTPN X, Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman S.H. Bin Sjaifur Rachman (yang selanjutnya disebut Terdakwa) dalam kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN X No. IB-PERPG/16.115 tertanggal 26 Januari 2016 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

6.2 Tugas Pokok:

- 6.2.1 Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan urusan administrasi & pemeliharaan aset;
- 6.2.2 Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur operasional urusan administrasi & pemeliharaan aset;
- 6.2.3 Melakukan koordinasi dengan para asisten urusan lainnya, serta para asisten manajer pabrik gula dan asisten manajer kebun tembakau dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
- 6.2.4 Mengawasi dan melaksanakan kegiatan urusan aset tetap dalam hal:
 - a. Tata kelola administrasi surat menyurat dan sistem kearsipan kantor direksi;
 - b. Pengelola administrasi portal aset di website kementerian BUMN;
 - c. Penyelenggaraan administrasi aset tetap perusahaan;
 - d. Pengurusan administrasi sertifikat aset tetap perusahaan;
 - e. Penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat aset

Halaman 34 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tetap perusahaan;

f. Pengawasan dan pemeliharaan aset tetap perusahaan;

g. Penyelesaian masalah persewaan dan sengketa atas aset

tetap perusahaan;

6.2.5 Membina dan menilai kinerja para pelaksana urusan aset tetap;

6.2.6 Menyusun laporan kegiatan urusan aset tetap dalam rangka

pertanggungjawaban kepada kepala urusan administrasi &

pemeliharaan aset secara berkala;

Yang mana tugas dan kewajiban Terdakwa diatur berdasarkan Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013 (Lampiran SK No. XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013);

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret Tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suryanto (Alm.) selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Sdr. Suryanto (Alm.) dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui obyek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah tanah kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean" yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut masuk dalam peta emplasment PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda Batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi ex Lori;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suryanto (Alm.) memberikan pengarahannya kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor:

Halaman 35 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah;
2. Daftar Pemilik Lahan dengan rincian:

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	581 m ²
2	Supriadi	422 m ²
3	Darmuji	287 m ²
4	Mulyadi	258,57 m ²
5	Basuni	539 m ²
6	Sunardi	539 m ²
7	Tantri	170 m ²
8	Adi Wardoyo	631 m ²
9	Tukijan	2329,34 m ²
10	Suwardi	732 m ²
11	Jumirah	653 m ²
12	Muryono	938 m ²
13	Desa	1.056 m ²
14	Desa	3.627,95 m ²
	Total Luas Tanah	12403,86 m ²

Terdiri dari Daftar pemilik lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 m² dan luas 3.627,95 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 m² untuk per RU sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 m² dan 3.627,95 m². Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Sdr. Yuris Krisnanto (Alm.) dari BPN Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 m² dan 3.627,95 m², namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 (NIB.00526) dari BPN Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dan 3627,95 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 m²;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4385 M2 di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan/AFR terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak bisa dimasukkan kedalam resume penilaian appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4385 M2 di area PG Ngadirejo tetap dimasukkan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4385 M2 di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 M2 kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Sdr. Suryanto (Alm.) pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto dicairkan dari kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4385 M2 di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

- Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan tanah kas Desa Jambean;

- Bahwa terhadap pembayaran uang muka sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo

Halaman 37 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan memo dropping anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sebesar Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugrono S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan memo dropping anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan surat DEKOM Nomor: DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
- Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;

Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari penilaian appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkupnya untuk kompensasi dengan obyek tanah tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo; Karena penilaian appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi tanah negara maka Terdakwa dan Sdr. Suryanto (Alm.) meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4683,95 M² dengan nilai sebesar Rp6.042.000.000,- (enam miliar empat puluh dua juta rupiah)

Halaman 38 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi obyek tanah tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

- Bahwa untuk menindaklanjuti memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugrono S.Ab. M.Sc., kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjajanto selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp1.312.060.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjajanto mempergunakan uang sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh saksi Basuki Widjajanto dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sebesar Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & rekan karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

- Bahwa berdasarkan SK Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571,- (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Suryanto (Alm.) dan disetujui oleh saksi Mohammad Hanugroho selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

- Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus

Halaman 40 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh ribu) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan rincian:

- ke rekening Kas Desa Jambean di Bank Jatim dengan nomor rekening 100.10.00.302 uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan;
 - ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan nomor rekening 0331812098 sebesar Rp1.885.450.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;
- Bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga mengakibatkan PTPN X /PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sebesar total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000 tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;
3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000 (satu

Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;

- Bahwa Uang sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X/PG Ngadirejo karena didasarkan pada bukti penguasaan hak tanah desa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk pembelian atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri seharusnya tidak terjadi karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB.No.00019 sebagian (+ 189 m²) HGB No. 000220 sebagian (± 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (± 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X;
- Bahwa seharusnya untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa pengeluaran seluruh uang sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo yang diterima oleh saksi Hari Bin Amin untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4.385 m² yang dilakukan melalui memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari saksi Mustaqim ST dan memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) serta memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan

Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp2.255.278.571 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dari Sdr. Suryanto (Alm.) atas persetujuan saksi Muhammad Hanugroho S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X / Direktur Komersil yang dibayarkan kepada saksi Hari Bin Amin melalui Rekening PG Ngadirejo yang dicairkan tanpa verifikasi dan dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/ alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PTPN X/PG Ngadirejo sebesar Rp3.229.500.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin, saksi Mustaqim, S.T. dan Sdr. Suryanto (Alm.), sebagaimana uraian diatas telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya berdasarkan buku struktur organisasi dan rincian tugas PTPN X sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. XX-SURKP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan lingkungan Pt Perkebunan Nusantara X (Persero) tertanggal 21 Mei 2013;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh PTPN X /PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Hari Bin Amin tersebut telah memperkaya diri saksi Hari Bin Amin;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin dan saksi Mustaqim S.T. serta Sdr. Suryanto (Alm.), menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.229.500.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam LHA SR-568/PW13/5/2022, tanggal 6 September 2022 terdiri dari:

1	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X /PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kec. Kras Kabupaten Kediri	00,00



3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500 .000,00
---	---------------------------------------	----------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Moh. Afif Fauzi, S.E. Bin Mohammad Sodik Asfihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Manager Keuangan dan Umum PG Ngadirejo
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Manager Keuangan adalah:
 - a) Merencanakan dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum;
 - b) Mengkompilasi rencana kerja anggaran perusahaan dan menghitung kelayakan produksi dan biaya dengan para manajer pabrik gula;
 - c) Mengusulkan kebijakan, sistem dan prosedur operasional bagian administrasi, Keuangan dan Umum;
 - d) Melakukan Koordinasi dengan para manajer Pabrik Gula dan Kepala Urusan di Kantor Direksi dalam rangka strategi bisnis;
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan bagian administrasi, Keuangan dan Umum dalam hal:
 - 1) Pengumpulan RKAP dari masing-masing bagian dan mengawasi pelaksanaanya;
 - 2) Monitoring hasil produksi dan pengeluaran gula/tetes;
 - 3) Pengontrolan laporan harian;
 - 4) Monitoring penyusunan neraca, LM dan Prognosa;
 - 5) Validasi Keabsahan bukti pengeluaran dan penerimaan uang;
 - 6) Validasi keabsahan permintan bahan/barang dari masing-



masing bagian;

- 7) Stok opname kas, persediaan bahan/barang dan hasil produksi;
- 8) Pengadministrasian tebu rakyat;
- 9) Monitoring system pengadaan barang;
- 10) Menerima tamu wartawan serta rekan dan mitra kerja;
- 11) Mengarahkan kegiatan kehumasan di Pabrik Gula;
- 12) Mengarahkan Kegiatan TI di Pabrik Gula

f) Menyusun laporan kegiatan bagian administrasi, keuangan dan Umum dalam rangka pertanggungjawaban kepada GM Pabrik Gula secara Berkala

- Bahwa benar PG Ngadirejo melaksanakan perluasan lahan untuk pengembangan peningkatan kapasitas PG Ngadirejo PTPN X yang berlokasi di area samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Pabrik Co-generation pada tahun 2016. Cara perluasan dilakukan dengan cara jual beli.

- Bahwa benar PG Ngadirejo PTPN X melakukan jual-beli untuk melakukan perluasan lahan di area PG Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (samping Utara dan belakang PG Ngadirejo) kepada:

- 12 warga pemilik tanah
- Pemerintah Desa Jambean (Kepala Desa yaitu H. Hari Bin Amin)

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam tim untuk melakukan perluasan lahan/pengadaan lahan untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Pabrik Co-generation. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak PG Ngadirejo tidak ada yang masuk ke dalam tim untuk melakukan perluasan lahan untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Pabrik Co-generation. Tim sendiri terdiri dari PTPN X (kantor pusat). Untuk ketua tim adalah Suryanto dan sepengetahuan Saksi, Yusuf Syafrianzah Rachman tidak masuk ke dalam tim perluasan lahan tersebut. akan tetapi Yusuf Syafrianzah Rachman ikut serta dalam proyek perluasan/pengadaan tanah tersebut.

- Bahwa lokasi Objek tanah atas nama desa yang akan dilakukan perluasan lahan di area PG Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (samping Utara dan belakang PG Ngadirejo)

Halaman 45 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan tanah atas nama desa yang masuk ke dalam rencana perluasan PG Ngadirejo adalah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN.
- Bahwa untuk detail kronologis kegiatan jual beli tanah antara Pemerintah Desa Jambean (H. Hari Bin Amin) dengan PTPN X, Saksi tidak mengetahui. Pihak PG Ngadirejo hanya bersifat mendampingi dari pihak PTPN X untuk berkoordinasi dengan pihak Desa Jambean yaitu H. Hari Bin Amin.
- Bahwa selain melakukan transaksi jual beli tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi antara Pemerintah Desa Jambean dengan PTPN X, tugas dari H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dalam rencana perluasan lahan yaitu selaku koordinator yang menjembatani/meyakinkan warga yang lahannya akan dibeli oleh pihak PTPN X
- Bahwa dari PG Ngadirejo (Ir. Glen A.T. Sorongan) pernah mengirimkan surat ke Kepala Desa Jambean (H. Hari Bin Amin) untuk meminta bantuan sebagai koordinator perluasan lahan yaitu surat PG Ngadirejo Nomor: BA-INSIP/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Glen A.T. Sorongan dan diparaf oleh Siswadi dan Saksi sendiri.
- Bahwa seingat Saksi pihak PTPN X sendiri pernah turun ke lapangan sebanyak 2x yang dihadiri oleh Yusuf Syafrianzah Rachman, Nurul Yudayanti dan Suryanto. Yusuf Syafrianzah Rachman sendiri merupakan anak buah dari Suryanto akan tetapi tidak masuk dalam tim pengadaan lahan. Untuk tugas dari Yusuf Syafrianzah Rachman sendiri sehari-harinya, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa seingat Saksi, pihak PTPN X juga pernah datang bersama dengan tim appraisal (KJPP Abdullah). Untuk pihak PTPN X sendiri dihadiri oleh Suryanto, Yusuf Syafrianzah Rachman dan Nurul Yudayanti bersama dengan H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean. Agenda pada saat itu adalah hanya melihat lokasi tanah desa tersebut. Untuk terkait pembicaraannya seperti apa, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa seingat Saksi, untuk nilai dari tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi tersebut adalah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima

Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Untuk pembelian lahan tersebut menggunakan anggaran dari PTPN X (Anggaran Pusat)

- Untuk pembayaran tanah tersebut kepada desa dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

- Sesuai dengan kuitansi tanggal 10 Agustus 2016 Pembayaran secara tunai uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada H. Hari Bin Amin selaku Kades Jambean. Seingat Saksi yang menyerahkan pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan Basuki dan Wisnu ke Kantor Desa Jambean. Untuk dari pihak PTPN ada dari Suryanto, Yusuf Syafrianzah Rachman dan Nurul Yudayanti.
- Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari rekening bank mandiri PG Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302.
- Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo rekening bank mandiri PG Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000 ke rekening atas nama Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098
- Untuk yang bertugas melakukan pembayaran adalah Basuki selaku Kasir PG Ngadirejo.
- Bahwa dasar penilaian atas tanah sepengetahuan Saksi, berdasarkan surat dari desa yang terdapat rincian luasan tanah dan juga harga per meter persegi. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait rinciannya seperti apa, yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Suryanto.
- Bahwa untuk dasar pengeluaran anggaran untuk perluasan lahan itu seingat saya hanya instruksi lisan dari kantor pusat yaitu dari Suryanto selaku ketua tim. Untuk memo saya tidak pernah melihatnya. Untuk memo tersebut hanya ada di Kantor Pusat (PTPN X).
- Seingat Saksi ada tim dari KJPP yang hadir atau turun ke lapangan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasil dari tim KJPP dikarenakan tim dari PG Ngadirejo hanya bersifat mendampingi saja;
- Bahwa seingat Saksi, KJPP pertama kali turun ke lapangan untuk mengecek tanah adalah KJPP Abdullah. Setelah itu sepengetahuan

Halaman 47 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Saksi, KJPP turun ke lapangan lagi akan tetapi KJPP yang turun berbeda dengan yang pertama kali. Untuk alasan penggantian KJPP Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siswadi Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi bekerja selaku Asisten Manager Administrasi, Keuangan, Umum dan Humas PG Ngadirejo PTPN X (Anggota dari Moh. Afif);
- Bahwa benar PG Ngadirejo melaksanakan perluasan lahan untuk pengembangan peningkatan kapasitas PG Ngadirejo PTPN X yang berlokasi di area samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa tugas Saksi pada saat ada perluasan lahan tersebut adalah mendampingi tim dari PTPN X pada saat turun ke lapangan;
- Bahwa untuk persuratan terkait perluasan lahan yang diterima maupun yang keluar dari PG Ngadirejo, Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa yang menjadi anggota tim antara lain: Suryanto (ketua); Mustakim (wakil ketua); dan Afif juga bagian dari panitia; Yusuf Syafrianzah Rachman tidak termasuk anggota im perluasan aset;
- Bahwa adanya Yusuf Syafrianzah Rachman dalam kegiatan tersebut karena Yusuf Syafrianzah Rachman bawahan dari Suryanto sehingga diperintah mendampingi dan membantu Suryanto;
- Bahwa karena sebagai bawahan sehingga Yusuf Syafrianzah Rachman harus melaksanakan intruksi atasannya Suryanto;
- Bahwa jika instruksi tidak dilaksanakan akan jadi pertimbangan penilaian kinerja salah satunya dimutasi karena dinilai kinerjanya tidak baik;
- Bahwa untuk investarisasi aset sejak Saksi masuk di tahun 2016 sampai Saksi pensiun tidak pernah melakukan inventarisasi aset;
- Bahwa terkait surat yang katanya dikonsep Yusuf Syafrianzah Rachman, Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihatnya saat kejadian tahun 2016;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Yusuf Syafrianzah Rachman membuat konsep surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu surat yang katanya dikonsep Yusuf Syafrianzah Rachman saat sudah ada pemeriksaan perkara di Polda Jatim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: sudah pernah melakukan inventaris aset;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Basuki Widjajanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi bekerja di PG Ngadirejo di Bagian Kasir.
- Bahwa benar PG Ngadirejo melaksanakan perluasan lahan untuk pengembangan peningkatan kapasitas PG Ngadirejo PTPN X yang berlokasi di area samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang adanya adanya jual-beli tanah untuk melakukan perluasan lahan di area PG Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Saksi baru mengetahui hal tersebut saat Wisnu (Asisten Menejer PG.Ngadirejo) sekitar bulan Agustus tahun 2016 memberitahu Saksi bahwa ada Dropping Khusus pembelian tanah.
- Bahwa untuk dropping anggaran dilakukan secara bertahap dari PTPN X ke PG Ngadirejo yakni sebanyak dua kali yaitu untuk uang muka dan pelunasan.
- Untuk pembayaran tanah 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi kepada H. Hari Bin Amin dilakukan sebanyak tiga kali yaitu sebagai berikut:
 - Sesuai dengan kuitansi tanggal 10 Agustus 2016 Pembayaran secara tunai uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada H. Hari Bin Amin selaku Kades Jambean. Seingat Saksi yang menyerahkan pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan Moh. Afif dan Wisnu ke Kantor Desa Jambean. Untuk dari pihak PTPN ada dari Suryanto, Yusuf Syafrianzah Rachman dan Nurul Yudayanti.
 - Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari rekening bank mandiri PG Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302.
 - Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo rekening bank mandiri PG Ngadirejo nomor

Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440006117359 dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000 ke rekening atas nama Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098

- Bahwa untuk pelunasan tersebut, Saksi mengetahui bahwa terdapat surat dari desa yang menyatakan untuk pembayaran pelunasan PG Ngadirejo dapat membayar ke beberapa rekening yakni:
 1. dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302;
 2. dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000 ke rekening atas nama Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098;
- Bahwa untuk pembayaran Saksi ikut membantu menyiapkan dananya dan waktu itu dilakukan di kantor desa yang ikut waktu itu Saksi, Afif, Wisnu, juga ada Suryanto;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka dilakukan secara tunai sejumlah kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pembagiannya untuk Kades kurang lebih Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dan sisanya untuk warga penyerahan dilakukan oleh Suryanto;
- Bahwa untuk pelunasan seingat Saksi ditransfer ke rekening masing-masing yakni untuk tanah desa ditransfer ke rekening Bank Jatim atas nama Desa dan ke rekening pribadi kepala desa;
- Bahwa yang ditransfer ke rekening desa seingat Saksi kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan ada uang ditransfer ke rekening pribadi kades jumlah detailnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa kenapa ada yang ditransfer ke rekening pribadi kepala desa karena ada surat permintaan dari kepala desa selain itu juga ada instruksi dari Suryanto;
- Bahwa untuk rekening atas nama desa di Bank Jatim sedangkan yang ditranfer ke rekening pribadi kepala desa di rekening BCA;
- Bahwa untuk dokumen pendukung pencairan dana seingat Saksi ada kuitansi dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat kuitansi tersebut Saksi tahunya sudah ada kuitansi terkait memo dan pernyataan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pembayaran Saksi tidak mengecek lagi tetapi terkait perluasan aset masih ada dana di PG Ngadirejo sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait surat yang katanya dikonsep Yusuf Syafrianzah Rachman Saksi tidak pernah melihat Yusuf Syafrianzah Rachman membuat surat tersebut Saksi juga tidak tahu ada surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu ada surat yang katanya dikonsep Yusuf Syafrianzah Rachman pada saat ada pemeriksaan perkara di Polda Jatim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Redy Fradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Sekretaris Umum dibawahnya Siswadi.
- Bahwa benar PG Ngadirejo melaksanakan perluasan lahan untuk pengembangan peningkatan kapasitas PG Ngadirejo PTPN X yang berlokasi di area samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X
- Bahwa Saksi diminta untuk melihat lahan di sekitar PG Ngadirejo yang mana nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan perluasan lahan untuk pengembangan PG Ngadirejo.
- Bahwa tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi tersebut termasuk salah satu tanah yang akan dibeli oleh PTPN X untuk perluasan PG Ngadirejo.
- Bahwa tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi merupakan tanah kosong yang difungsikan sebagai sawah (ditanami padi). Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di tanah tersebut terdapat patok besar peninggalan jaman dahulu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk aset PG Ngadirejo dulunya masih dinamakan PTPN 21 dan PTPN 22. Aset-aset tersebut dicatat di buku aset mulai dari yang dulu nya masih dinamakan PTPN 21 dan PTPN 22 hingga menjadi PTPN X. untuk yang membawa buku aset tersebut adalah bagian akutansi PG Ngadirejo. Untuk setiap tahun apabila ada laporan, PG Ngadirejo akan mengirimkan ke PTPN X (pusat).
- Bahwa untuk Sertifikat HGB No. 28 dan No. 29, Saksi baru mengetahui setelah H. Hari Bin Amin menunjukkan bahwa tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi tersebut adalah tanah RVO.



- Untuk tanah 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan lima) meter persegi sendiri Saksi tidak mengetahui apakah termasuk dalam Sertifikat HGB tersebut atau tidak. Yang dapat menjelaskan adalah pihak BPN.
- Untuk sertifikat asli HGB tersebut ada di Kantor Pusat, dan untuk salinannya ada di dalam brankas PG Ngadirejo.
- Untuk konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman, awalnya Saksi tidak mengetahui. Saksi baru mengetahui terkait konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman pada saat Saksi diperiksa dan dilaporkan membuat kuitansi palsu oleh H. Hari Bin Amin. Konsep surat tersebut ditunjukkan oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Nurul Yudayanti, S.E. Binti H.M. Nyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Kaur Administrasi dan Pemeliharaan Aset Divisi Umum PTPN X;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Kaur Administrasi dan Pemeliharaan Aset Divisi Umum adalah:
 - a) Melakukan aktivasi aset;
 - b) Mengkoordinir pengadministrasian aset;
 - c) Pengadaan alat tulis;
- Bahwa benar PG Ngadirejo melaksanakan perluasan lahan untuk pengembangan peningkatan kapasitas PG Ngadirejo PTPN X. Saksi mengetahui cara perluasan dilakukan dengan cara jual beli antara PG Ngadirejo dengan warga Desa Jambean dan Pemerintah Desa Jambean. Hal ini didasarkan atas denah rencana plotting pengadaan tanah PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum dilakukan pengadaan tanah di kawasan lahan yang akan dilakukan perluasan di PG Ngadirejo PTPN X atas perintah Suryanto tetapi Saksi tidak mengetahui hasil pengecekannya;
- Bahwa berdasarkan rencana plotting pengadaan tanah PG Ngadirejo PTPN X, tanah yang dibeli oleh PG Ngadirejo PTPN X merupakan milik PG Ngadirejo PTPN X sendiri;
- Bahwa untuk melaksanakan program perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X, pihak PTPN X membentuk Tim "Pengadaan Lahan" yang membawahi Tim "Korbanan". Tim "Korbanan" memiliki tugas untuk



melakukan pembongkaran bangunan yang akan dirobohkan di lokasi perluasan lahan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak menjadi bagian Tim “Korbanan” yang dibentuk oleh PTPN X melalui Puji untuk melaksanakan program perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X. Tetapi, pada pertengahan pelaksanaan pengadaan tanah Saksi menjadi bagian dari Tim “Korbanan” karena dilakukan perubahan keanggotaan Tim “Korbanan”. Dalam Tim “Korbanan”, Saksi berperan sebagai pihak yang melihat bangunan-bangunan yang akan dirobohkan di lokasi perluasan lahan;
- Bahwa Tim “Korbanan” yang dibentuk oleh PTPN X diketuai oleh Suryanto yang bertugas untuk melakukan koordinasi terkait pengadaan tanah dengan PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman bukan merupakan bagian dari Tim yang dibentuk oleh PTPN X, tetapi Yusuf Syafrianzah Rachman bergerak atas perintah dari Suryanto;
- Bahwa dalam Tim “Korbanan” tidak pernah membahas mengenai data legalitas tanah sama sekali;
- Bahwa pihak yang selalu aktif melakukan pengecekan lokasi yaitu Yusuf Syafrianzah Rachman, tetapi Yusuf Syafrianzah Rachman tidak pernah cerita sama sekali kepada Saksi mengenai status tanah yang akan dilakukan perluasan lahan;
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman pernah bercerita kepada Saksi kalau dokumen-dokumen terkait pengadaan lahan di PG Ngadirejo tidak lengkap tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang tidak lengkap;
- Bahwa dalam perkara ini sudah ada uang masuk tetapi terdapat permasalahan karena dokumen legalitasnya tidak lengkap. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya termasuk ada pengembalian uang atau tidak;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di PG Ngadirejo PTPN X tidak didasarkan atas Standar Operasional Prosedur karena tidak terdapat Standar Operasional Prosedur Pengadaan Tanah di PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 dengan luas 97.015 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 dengan luas 59.316 M2. Saksi tidak mengetahui terkait keberadaan sertifikat tersebut. Saksi mengetahui



sertifikat tersebut ketika ditunjukkan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas;

- Bahwa terdapat beberapa sertifikat yang berada di kantor pusat, sedangkan yang dipegang Saksi adalah sebatas administrasi perpanjangannya saja;
- Bahwa setahu Saksi pihak PTPN X telah berkunjung sebanyak 2-3 kali ke PG Ngadirejo PTPN X untuk melakukan bongkaran (membongkar bangunan yang terdampak perluasan) dan mengantar KJPP;
- Bahwa saat melaksanakan kegiatan penaksiran nilai tanah, Yusuf Syafrianzah Rachman dan Saksi mendampingi KJPP;
- Bahwa seingat Saksi ada dua orang dari KJPP yang datang saat melaksanakan kegiatan penaksiran nilai tanah di PG Ngadirejo PTPN yaitu KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses appraisal dari KJPP hingga sampai memerlukan dua KJPP;
- Bahwa untuk menghadirkan KJPP dalam perkara ini, Yusuf Syafrianzah Rachman selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X membuat memo selaku pihak yang menginisiasi ke Divisi Pengadaan Barang/Bahan dan Jasa. Memo tersebut berisi permintaan untuk penilaian objek tanah yang akan dinilai di PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Saksi tidak ikut cek lokasi tanah yang akan dijadikan perluasan, tetapi berada di kawasan PG Ngadirejo PTPN X saat pengecekan lokasi tanah;
- Bahwa pada saat dilakukan bongkaran, Saksi ada di PG Ngadirejo PTPN X bersama Yusuf Syafrianzah Rachman, Suryanto dan karyawan PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan pembayaran tanah atas perintah Suryanto bersama Divisi Renbang diwakili oleh Sutono yang seharusnya saat itu diwakili Mustaqim, S.T. selaku Kepala Divisi Renbang, Divisi Keuangan yang seingat Saksi diwakili oleh Mamat atau Deni, Divisi umum yang diwakili oleh Suryanto, Saksi dan Yusuf Syafrianzah Rachman, dan karyawan PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa seingat Saksi, pembayaran uang muka atas tanah dilakukan di balai pinggir sawah secara tunai;
- Bahwa Saksi juga mengikuti kegiatan pembayaran pelunasan atas tanah di Balai Pelatihan Lurah yang dilakukan secara transfer. Saksi tidak mengetahui siapa kepemilikan tanah tersebut, penerima uang pelunasan

Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dan pihak yang menyiapkan kuitansi pembayaran tersebut;

- Bahwa Karyawan PTPN X yang menyiapkan administrasi pembayaran atas pembelian objek tanah atas nama desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X dengan nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setahu Saksi adalah Yusuf Syafrianzah Rachman Karena setahu Saksi, Yusuf Syafrianzah Rachman sering mendampingi Suryanto terkait kegiatan perluasan lahan di area PG Ngadirejo dan untuk Dokumen administrasi yang dibuat antara lain Kuitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, Surat Pernyataan Penjualan tanah, Kwitansi Pelunasan serta Daftar Nominatif Pemilik tanah Berikut jumlah Pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu awal mula pengadaan tanah ini karena Saksi baru bertugas sebagai Kaur Administrasi dan Pemeliharaan Aset Divisi Umum PTPN X saat itu;
- Bahwa terkait memo dan surat yang katanya dikonsep oleh Yusuf Syafrianzah Rachman Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Yusuf Syafrianzah Rachman membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu ada surat yang katanya dikonsep Yusuf Syafrianzah Rachman saat ada pemeriksaan di Polda karena sempat ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman bawahan dari Suryanto sehingga terkait perluasan aset Yusuf Syafrianzah Rachman sering mendampingi Suryanto ke lokasi objek/desa;
- Bahwa terkait kinerja Yusuf Syafrianzah Rachman yang Saksi tahu bagus dan sering memberi masukan yang baik terkait aset Yusuf Syafrianzah Rachman juga memberikan masukan yang dapat menguntungkan perusahaan seperti contoh aset di jalan Rajawali yang dibantu pelaksanaannya oleh Yusuf Syafrianzah Rachman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Sugiharto Bisri, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PTPN X.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PTPN X yaitu membantu mengemban tugas pelaksanaan

Halaman 55 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang dan jasa di PTPN X. Adapun perluasan lahan di dalam perkara ini bukan berada di bidang Saksi.

- Bahwa Saksi termasuk dalam tim perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X yang memiliki tupoksi untuk menunjuk KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro) yang bertugas untuk mengkaji atau menilai kewajaran harga yang PG Ngadirejo butuhkan untuk perluasan.
- Bahwa lahan yang dinilai dari KJPP yaitu lahan rumah-rumah masyarakat yang berada di samping PG Ngadirejo dan lahan yang diklaim sebagai milik desa.
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait nominal harga 2 (dua) bidang tanah baik tanah Desa Jambean atau tanah masyarakat Desa Jambean di RKAP.
- Bahwa terkait memo pembayaran uang muka senilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) sudah cair untuk pembelian tanah warga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait teknis aliran uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 2 (dua) objek tanah ini merupakan tanah Desa Jambean atau tanah warga Desa Jambean atau tanah yang terindikasi dari PTPN.
- Bahwa luas lahan yang diklaim sebagai milik desa yaitu 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi. Ini adalah lahan yang dijadikan objek penilaian oleh KJPP.
- Bahwa prosedur penunjukan KJPP yaitu Saksi menghubungi KJPP yang terdaftar sebagai rekanan dan sanggup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada saat itu, hanya KJPP AFR yang sanggup melaksanakan tugas sesuai kebutuhan, akhirnya Saksi menunjuk KJPP AFR. Kemudian Saksi meminta penawaran harga kepada KJPP AFR untuk Saksi tunjukkan kepada tim teknis mengenai lahan mana yang akan dinilai.
- Bahwa SPK KJPP AFR itu terbit di bulan Juni 2016.
- Bahwa Saksi tidak ingat permintaan Saksi kepada KJPP AFR di dalam SPK untuk melakukan penilaian objek seluas berapa.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasanya sesuai dengan Surat Perintah Kerja PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 kepada KJPP AFR itu untuk melakukan penilaian objek tanah seluas kurang lebih 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan



enam) meter persegi yang berlokasi di area PG Ngadirejo Jl. Raya Ngadirejo, Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

- Bahwa pada saat itu yang diminta untuk dilakukan penilaian seluas 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan enam) meter persegi karena berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Suryanto selaku ketua Tim Aset bahwa lahan tersebut milik masyarakat Desa Jambean dan milik Desa Jambean.
- Bahwa SPK untuk KJPP AFR terbit pada tanggal 30 Juni 2016 dan langsung melaksanakan tugas saat itu juga.
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan mendampingi KJPP AFR untuk menilai lahan yang akan dinilai. Adapun pihak yang ikut turun ke lapangan yaitu Tim Aset yang diketuai oleh Suryanto.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman termasuk ke dalam Tim Aset yang ikut turun untuk mendampingi KJPP AFR di lapangan.
- Bahwa KJPP AFR melaksanakan tugas di lapangan dengan didampingi oleh Tim Aset dengan cara menilai objek penilaian kemudian melakukan assessment terhadap objek penilaian. Setelah itu, KJPP AFR meminta data-data kelengkapan aset ke Tim Aset yang kemudian disusun laporan oleh KJPP AFR.
- Bahwa tugas Saksi dalam hal ini yaitu melakukan follow up terkait kapan selesainya laporan yang dilakukan oleh KJPP AFR.
- Bahwa laporan yang dilakukan KJPP AFR ini masih baru laporan awal berbentuk resume yang pada pokoknya berisi untuk melakukan penggantian atas rumah-rumah yang ditinggali oleh masyarakat dengan cara mengganti uang. Dalam hal ini, Saksi tidak mengetahui terkait rincian penggantian uang tersebut.
- Bahwa oleh karena laporan dari AFR berlangsung cukup lama dan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, akhirnya Saksi dipertemukan dengan KJPP SISCO oleh Suryanto yang ditugaskan untuk melanjutkan KJPP AFR.
- Bahwa setelah KJPP AFR tidak lanjut, tidak ada keputusan baik tertulis maupun tidak ada keputusan lisan dari Saksi.
- Bahwa alasan KJPP AFR tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan yaitu karena KJPP AFR menyatakan bahwa masih ada dokumen-dokumen yang harus dipelajari. Adapun dokumen dalam hal ini berhubungan dengan tupoksi Tim Aset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang mengetahui hasil sementara KJPP AFR yaitu Suryanto selaku Tim Aset.
- Bahwa maksud dari Berita Acara Pemeriksaan poin 29 huruf b yaitu Saksi menganggap KJPP AFR sudah tidak berlaku lagi karena KJPP AFR tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan sehingga diterbitkan lagi SPK yang baru untuk KJPP SISCO.
- Bahwa total jumlah luas tanah pada saat Saksi membuat SPK untuk KJPP SISCO itu hampir sama seperti yang diminta oleh KJPP AFR.
- Bahwa pada saat Saksi membuat 2 SPK untuk KJPP SISCO, Saksi sudah mengetahui bahwa ternyata KJPP AFR sudah mengeluarkan objek tanah seluas 4.683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) meter persegi (sesuai peta lay out) atau seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi (sesuai peta bidang) dari Resume KJPP AFR, tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya. Kemudian Saksi mengawali menerbitkan SPK atas perintah dari Suryanto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Suryanto dan Saksi Muhammad Hanugroho telah mengetahui atau tidak bahwa KJPP AFR sudah mengeluarkan tanah seluas 4.683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) meter persegi (sesuai peta lay out) atau seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi (sesuai peta bidang) dan tidak ada rapat pembahasan terkait hal ini.
- Bahwa setelah KJPP AFR tidak menyelesaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan, akhirnya Suryanto datang ke Saksi dengan mengenalkan KJPP SISCO untuk memberi tahu bahwa KJPP SISCO yang akan melanjutkan proses penyusunan nilai aset.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil KJPP AFR masih digunakan atau tidak karena masih sebatas laporan sementara yang perkiraan Saksi berarti KJPP AFR sudah tidak lagi dipakai dan dilanjutkan ke KJPP SISCO.
- Bahwa objek penilaian KJPP AFR dan KJPP SISCO sama yaitu lahan rumah-rumah masyarakat yang berada di samping PG Ngadirejo dan lahan yang diklaim sebagai milik desa.
- Bahwa alasan kedua SPK KJPP SISCO terbit tanggal 21 Juli 2016, padahal melakukan penilaian di Bulan September karena berdasarkan perintah dari Suryanto untuk melegalkan pembayaran uang muka.

Halaman 58 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penunjukan KJPP SISCO ini ada peran dari Yusuf Syafrianzah Rachman atau tidak karena yang membawa KJPP SISCO adalah Suryanto.
- Bahwa pihak yang mendampingi KJPP SISCO di lapangan yaitu Tim Aset. Dalam hal ini, Saksi tidak mengetahui apakah KJPP SISCO melakukan pengecekan legalitas objek penilaian atau tidak.
- Bahwa kesimpulan dari KJPP SISCO pada intinya menyatakan bahwa tanah kosong atas nama Desa Jambean dengan luas 4.683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) meter persegi yang dilengkapi dengan dokumen 1 (satu) buah sertifikat yang terletak di Jl. Raya Ngadirejo, Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada saat itu diklaim sebagai tanah kas desa.
- Bahwa alasan dari perpindahan dari KJPP AFR ke KJPP SISCO secara tiba-tiba yaitu karena Suryanto sebagai Ketua Tim Aset menginginkan untuk segera dilakukan finalisasi terkait KJPP.
- Bahwa Saksi tidak merasa didesak oleh Saksi Muhammad Hanugroho terkait dengan penunjukan KJPP dengan mengeluarkan SPK, tetapi Saksi merasa didesak oleh Saksi Muhammad Hanugroho pada saat KJPP AFR tidak segera memberi hasilnya.
- Bahwa alasan Saksi memperbolehkan adanya 2 (dua) penilaian terhadap objek yang sama yakni objek tanah atas nama Desa Jambean seluas 4.683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) meter persegi (sesuai peta Lay Out) atau seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi (sesuai peta bidang) dengan jangka waktu yang berdekatan 21 (dua puluh satu) hari yaitu karena KJPP AFR tidak menyelesaikan tugasnya sehingga Saksi tidak lagi memakai KJPP AFR, tetapi Saksi tidak memutuskan hubungan kerja sama tersebut baik dengan kesepakatan tertulis atau tidak tertulis dengan KJPP AFR dan bahkan sampai melakukan pengajuan penanggalan SPK. Atas hal tersebut, Saksi mengakui kesalahannya dan mengaku mengikuti dari instruksi Ketua Tim Aset.
- Bahwa terkait prosedur pengadaan lahan di PTPN itu termasuk ke dalam divisi lain dan bukan kewenangan Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu sidang sebelumnya bahwa terdapat konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman mengenai perluasan lahan tanah desa yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang membuat SPK (Surat Perintah Kerja) pertama yaitu dari Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun mekanismenya yaitu Saksi dipanggil oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan M. Sulton untuk dijelaskan secara lisan bahwa PG Ngadirejo PTPN X memiliki rencana perluasan lahan kemudian M. Sulton meminta Saksi untuk segera mencari KJPP.
- Bahwa terkait lahan yang akan digunakan untuk perluasan lahan akan dijelaskan oleh Tim Aset.
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan poin 40, maksud dari “mengamankan kebijakan pimpinan” yaitu karena KJPP AFR belum ada laporan finalnya hingga bulan Agustus 2016 akhirnya Saksi baru dipertemukan dengan KJPP SISCO oleh Suryanto yang kemudian Saksi berkoordinasi agar KJPP SISCO melanjutkan pekerjaan KJPP AFR. Secara riil KJPP SISCO hingga bulan Agustus 2016 sebenarnya belum selesai, tetapi karena terdapat kebutuhan dari Tim Aset maka Tim Aset menyatakan bahwa ini harus diberikan penanggalan lebih awal supaya tidak terlalu mundur dari waktu yang ditentukan atas permintaan Suryanto secara lisan.
- Bahwa Saksi menilai bahwasanya Yusuf Syafrianzah Rachman mengetahui terkait perkara ini karena Yusuf Syafrianzah Rachman terlibat intens dan paling banyak mengetahui dengan kegiatan pengadaan lahan PG Ngadirejo PTPN X ini.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, alasan Yusuf Syafrianzah Rachman ditetapkan menjadi Yusuf Syafrianzah Rachman dalam perkara ini yaitu karena terkait dengan konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2016, tetapi Saksi tidak mengetahui teknisnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini berapa total luas yang tercatat sebagai aset PG Ngadirejo PTPN X dari 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan enam) meter persegi yang berlokasi di area PG Ngadirejo Jl. Ngadirejo, Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah desa dan tanah warga yang menjadi objek perkara pernah diusulkan menjadi aset atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 60 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



7. Saksi Kusbiantono, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Kepala Divisi Keuangan PTPN X.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai total rencana perluasan lahan di PG Ngadirejo PTPN X, tetapi itu menggunakan dana modal kerja bukan PMN (Penyertaan Modal Negara).
- Bahwa tidak ada PMN (Penyertaan Modal Negara) yang masuk ke PG Ngadirejo PTPN X, tetapi masih deposito saja.
- Bahwa uang senilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) itu murni untuk modal kerja yang berarti uang tersebut berasal dari hasil penjualan produk.
- Bahwa tanah seluas 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan enam) meter persegi diperlukan untuk proyek PMN (Penyertaan Modal Negara) secara keseluruhan.
- Bahwa sama sekali tidak pernah ada rapat terkait permasalahan legalitas pengadaan lahan PG Ngadirejo PTPN X, melainkan hanya rapat koordinasi bersama Tim PMN (Penyertaan Modal Negara).
- Bahwa Saksi termasuk Tim Perluasan Lahan di PG Ngadirejo PTPN X sebagai anggota.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait luas lahan perluasan, mekanismenya dan lahan siapa yang dibeli oleh PG Ngadirejo PTPN X karena hal tersebut merupakan kewenangan Suryanto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait alas haknya tanah desa.
- Bahwa untuk memo senilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) merupakan dropping modal kerja yang berarti bahwa uang tersebut belum diberikan kepada pihak ketiga sehingga kita masih dropping ke PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa untuk pengelolaan uang tersebut di PG Ngadirejo Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa proses dropping modal kerja dilakukan setiap minggu kepada 10 pabrik gula sesuai RKAP masing-masing unit usaha. Kemudian dibelanjakan lalu unit usaha setiap bulan membuat realisasi program kerja laporan kepada kantor direksi. Atas hal tersebut, kantor direksi akan merinci hasil dari realisasi program kerja tersebut. Adapun dasar pengeluaran dropping keuangan ini yaitu RKAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran RKAP yaitu kantor direksi.
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan antara RKAP dengan realisasi.
- Bahwa untuk dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan dropping modal kerja yaitu disposisi Saksi, disposisi bidang terkait dan disposisi memo laksanakan (perintah dari Saksi Muhammad Hanugroho).
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dropping anggaran untuk perluasan lahan hanya sebatas uang senilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian lahan, tetapi Saksi tidak mengetahui terkait teknisnya. Setelah itu, Saksi kirimkan Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) itu ke PG Ngadirejo PTPN X melalui rekening PG Ngadirejo PTPN X. Adapun terkait waktu pelunasan, Saksi sudah tidak mengetahui karena Saksi telah pensiun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait memo LA-XX-M/16.068 kepada Direktur Keuangan dari Tim PMN.
- Bahwa memo tersebut disusun oleh Saksi Mustaqim, S.T. selaku Wakil Ketua Tim PMN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan memo tersebut. Adapun Divisi Keuangan hanya menyiapkan likuiditas yang sesuai dan yang sudah termasuk di dalam rencana anggaran tersebut.
- Bahwa yang dibebankan tugas untuk merealisasikan dropping anggaran yaitu PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Saksi pada saat mengeluarkan keputusan untuk mencairkan dana menggunakan Resume.
- Bahwa Saksi telah membaca Resume KJPP AFR, tetapi belum membaca Resume KJPP SISCO.
- Bahwa kajian KJPP merupakan hal yang penting di dalam pengadaan lahan untuk menjadi dasar apakah suatu dana bisa dicairkan atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal. Adapun tugas yang dilakukan Saksi yaitu mengawasi pekerja unit usaha termasuk PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa pada saat pengadaan lahan PG Ngadirejo PTPN X dalam perkara ini, Saksi menjadi Kepala Divisi Keuangan sehingga tidak paham terkait kegiatan pengawasan internal.

Halaman 62 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana dari PTPN X yaitu Saksi selaku Kepala Divisi Keuangan yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.
- Bahwa untuk pengelolaan aset termasuk ke dalam Divisi Umum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait luas total yang dibutuhkan PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman berasal dari Divisi Umum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan Yusuf Syafrianzah Rachman dalam Divisi Umum terkait dalam kegiatan pengadaan lahan perkara ini atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah desa dan tanah warga yang menjadi objek perkara pernah diusulkan menjadi aset atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini berapa total luas yang tercatat sebagai aset PG Ngadirejo PTPN X dari 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan enam) meter persegi yang berlokasi di area PG Ngadirejo Jl. Ngadirejo, Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Direktur Keuangan PTPN X Tahun 2016.
- Bahwa pada tahun 2016, Ir. Subiyono, MMA menjabat sebagai Direktur Utama PTPN X.
- Bahwa PTPN X mendapatkan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) pada tahun 2015 dengan total senilai Rp975.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik Bio Ethanol dan Co-generation.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal detail rencana perluasan lahan di PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab Tim Perluasan Lahan, ketuanya Suryanto, tetapi Yusuf Syafrianzah Rachman tidak masuk ke dalam Tim Perluasan Lahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait berapa luas lahan perluasan, mekanismenya bagaimana dan lahan siapa yang dibeli.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait alas haknya tanah desa.

Halaman 63 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tim Perluasan Lahan pernah melakukan kajian atau tidak terhadap perluasan lahan sebelum dilaksanakan karena Saksi tidak pernah dilibatkan rapat.
- Bahwa kesepakatan harga dan negosiasi terkait tanah warga Desa Jambean dilakukan jauh sebelum Tim Aset dan Tim Pengadaan Lahan terbentuk. Pihak yang melakukan negosiasi yaitu Suryanto dan Saksi tidak tahu keterlibatan Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nilai harga tanah Desa Jambean dan pembayarannya bagaimana;
- Bahwa tidak ada laporan dari Suryanto terkait rencana penggunaan KJPP itu untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nilai yang ditetapkan untuk tanah Desa Jambean beserta pembayarannya.
- Bahwa Saksi mengenal Mustaqim, S.T., tetapi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa posisi Mustaqim, S.T. berada di bawah Saksi, tetapi berbeda divisi.
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Mustaqim, S.T. terkait Tim PMN (Penyertaan Modal Negara).
- Bahwa dropping dana dari PTPN X ke PG Ngadirejo PTPN X tidak melalui Mustaqim, S.T.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 2 (dua) objek tanah dalam perkara ini merupakan tanah Desa Jambean atau tanah warga Desa Jambean atau tanah yang terindikasi dari PTPN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah desa dan tanah warga yang menjadi objek perkara pernah diusulkan menjadi aset atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini berapa total luas yang tercatat sebagai aset PG Ngadirejo PTPN X dari 12.403,86 (dua belas ribu empat ratus tiga koma delapan enam) meter persegi yang berlokasi di area PG Ngadirejo Jl. Ngadirejo, Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ir. Subiyono, M.M.A. bin Mahanal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi selaku Direktur Utama PTPN X;

Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Pensiunan Pegawai BUMN sejak tahun 2017;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Direktur Utama PTPN X yaitu:
 - a) Melakukan rapat atas kebijakan di dalam PTPN X;
 - b) Melakukan kontrol, koordinasi dan checking terhadap Direksi Pelaksana;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait adanya perluasan lahan untuk revitalisasi PG Ngadirejo PTPN X, pembangunan Bioethanol dan memanfaatkan sampah untuk listrik karena berdasarkan rapat tim teknis revitalisasi menyatakan bahwa lahan yang tersedia di PG Ngadirejo PTPN X untuk pembangunan Bioethanol tidak mencukupi sehingga perlu adanya perluasan lahan;
- Bahwa perluasan lahan pada awalnya diusulkan berada di samping dan di belakang PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa untuk tanah yang terdampak perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X merupakan tanah milik desa yang diatasnamakan oleh Kepala Desa Jambean;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait anggaran yang digunakan untuk pengadaan lahan di PG Ngadirejo PTPN X. Adapun sumber dari anggaran pengadaan lahan di PG Ngadirejo PTPN X yaitu anggaran perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Direktur Utama PTPN X tidak ada permasalahan terkait dengan perluasan lahan di PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa proses penganggaran pengadaan lahan di PG Ngadirejo PTPN X tahun 2016 yaitu terkait dengan program yang telah direncanakan, Saksi memastikan ketersediaan anggaran, jika anggarannya tidak tersedia maka dilakukan pengusulan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris. Kemudian untuk proses mekanisme realisasi teknis Saksi tidak mengetahui karena itu urusan dari Direksi Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti detail terkait realisasi teknis pengadaan lahan di PG Ngadirejo PTPN X karena Saksi sudah membentuk tim sehingga untuk mekanisme realisasi teknisnya diserahkan kepada tim dan Saksi tidak mengintervensi tim;
- Bahwa dalam perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X hanya terdapat 1 tim yaitu Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan;

Halaman 65 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara yaitu jika Tim Proyek Penyertaan Modal Negara itu tugasnya melakukan pengurusan atas seluruh proses penganggaran PMN (Penyertaan Modal Negara) yang diserahkan kepada Saksi senilai Rp975.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) yang dialokasikan untuk PG Ngadirejo, PG Tjoekir dan PG Gempolkerep, jika Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan itu tugasnya melakukan pengurusan atas penghapusan aset dan perluasan lahan karena dianggap lahan di PG Ngadirejo PTPN X tidak mencukupi;
- Bahwa Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan ini melaksanakan tugasnya terhadap semua proyek PMN di lingkungan PTPN X sehingga tim ini tidak spesifik untuk PG Ngadirejo saja;
- Bahwa pada saat itu, Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan tidak melaporkan kepada Saksi terkait ada hambatan atau tidak dalam pelaksanaannya sehingga Saksi menganggap tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yusuf Syafrianzah Rachman termasuk ke dalam Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan atau tidak tetapi yang pasti Yusuf Syafrianzah Rachman berada di Divisi Umum yang dipimpin oleh Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman, Saksi baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa perluasan lahan di PG Ngadirejo PTPN X dilakukan dengan cara jual beli dan Saksi juga telah memberikan arahan dalam surat keputusan kepada Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan supaya mengikuti peraturan yang berlaku termasuk untuk melibatkan ahli dan juga arahan lainnya karena jika penghapusan aset dilakukan secara langsung tanpa mekanisme yang benar maka tentu akan ada permasalahan. Akan tetapi, Saksi tidak tahu pelaksanaannya karena Saksi telah pensiun;
- Bahwa yang dimaksud "kajian" dalam Surat Keputusan Direksi PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X yaitu Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan harus melakukan kajian secara benar

Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terhadap perluasan lahan yang akan dilakukan agar pembelian lahan ini dapat berlangsung efektif;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kajian yang dilakukan Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan juga mengkaji legalitas lahan yang akan dibeli atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dropping anggaran karena tidak ada laporan yang masuk ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pelunasan keuangan karena hal itu tugas dari Direktorat Keuangan;
- Bahwa nominal uang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 31 terkait perubahan kegiatan untuk penggunaan dana PMN yang diperuntukkan untuk PG Ngadirejo PTPN X yang semula senilai Rp17.236.630.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berubah menjadi senilai Rp17.164.356.625,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) itu didapat dari RKAP;
- Bahwa Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dan Memo Nomor XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 merupakan pengajuan lahan yang diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui Dewan Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak memahami terkait adanya perubahan nominal dari senilai Rp17.236.630.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berubah menjadi senilai Rp17.164.356.625,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) karena Saksi hanya tahu kalau ini untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait RKAP pertama senilai Rp17.236.630.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah adanya Memo tersebut berubah di RKAP kedua senilai Rp17.164.356.625,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan poin 26;
- Bahwa Saksi menyetujui Memo tersebut karena ini diusulkan dari Direktur Perencanaan dan Pembangunan sehingga Saksi menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan RKAP tidak sampai kepada Saksi karena hanya sampai pada Direktur Keuangan dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan. Dalam hal ini, Saksi hanya percaya Direktur Keuangan dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan walaupun ada perubahan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa terkait Memo tersebut Saksi memberikan persetujuan tanda tangan karena Direksi sudah melakukan diskusi dan Saksi jarang masuk untuk membahas hal-hak teknis terkait perusahaan sehingga ketika Direksi sudah mengusulkan maka Saksi tinggal menyetujui usulan tersebut;
- Bahwa Saksi berkomunikasi Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya KJPP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Mustaqim, S.T., Bin Muslimin HAG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai PJS Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang berada di bawah Direktur Perencanaan dan Pengembangan.
- Bahwa tupoksi Saksi yaitu membantu Direktur Perencanaan dan Pengembangan untuk melakukan perencanaan pengembangan perusahaan.
- Bahwa Saksi termasuk ke dalam Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan sebagai Wakil Ketua. Adapun Ketua Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan yaitu Suryanto.
- Bahwa Saksi tidak mengingat Yusuf Syafrianzah Rachman termasuk ke dalam Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Yusuf Syafrianzah Rachman secara langsung.
- Bahwa tugas Saksi dalam Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan yaitu sebagai pihak yang meninjau terhadap aset yang akan dihapus, tetapi Saksi tidak pernah turun ke lapangan.
- Bahwa Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan seingat Saksi mengadakan rapat satu kali di bulan September 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya tanah desa yang menjadi sengketa saat ini karena Saksi tidak pernah kesana.

Halaman 68 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa sebelum bulan April 2016 sudah ada penugasan kepada Suryanto untuk melakukan koordinasi dengan PG Ngadirejo PTPN X dan Kepala Desa Jambean, tetapi Saksi tidak mengetahui saat itu Suryanto sedang sendirian atau tidak.
- Bahwa pada tahun 2016 direncanakan untuk dilakukan pembongkaran beberapa aset termasuk menjual aset berdasarkan RKAP 2016.
- Bahwa Saksi membenarkan ada perubahan RKAP setelah dilakukan kajian teknis.
- Bahwa saat itu Saksi diminta untuk mencari cara alternatif untuk tidak membongkar gudang gula yang direncanakan akan dibongkar.
- Bahwa dari berdasarkan surat balasan pada bulan April 2016 dari PG Ngadirejo PTPN X menyatakan bahwa tanah yang dipilih yaitu 12 (dua belas) petak milik warga dan 2 (dua) tanah milik desa.
- Bahwa untuk harga tanahnya seingat Saksi senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan untuk rinciannya Saksi tidak mengingat.
- Bahwa penilaian terhadap objek tanah Saksi tidak mengetahui dengan cara apa, tetapi berdasarkan informasi dari Divisi Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan KJPP untuk melakukan appraisal.
- Bahwa pihak yang mengajukan KJPP yaitu dari Divisi Umum tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya lebih lanjut.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui KJPP yang digunakan yaitu AFR, jika KJPP Sisco Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hasil KJPP AFR secara fisik, tetapi hanya mendapatkan cerita pada waktu rapat di bulan September 2016 itu disebutkan bahwa ada kajian dari KJPP AFR yang juga diajukan memo dengan uang muka yang Saksi tidak tahu nominalnya.
- Bahwa Saksi menandatangani Memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 terkait uang muka 10 (sepuluh) persen dari total harga appraisal KJPP AFR dan Saksi mengetahui bahwa Suryanto akan melampirkan hasil KJPP AFR.
- Bahwa fungsi appraisal KJPP yaitu untuk mengkaji kepastian harga tanah per meter dan juga supaya tidak ada pemalsuan sertifikat.
- Bahwa kronologi penandatanganan memo tersebut yaitu pada saat sore hari di luar jam kerja kantor, Saksi berada di ruangnya bersama

Halaman 69 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



anggota Divisi Perencanaan dan Pembangunan tiba-tiba Suryanto datang membawa 1 lembar kertas Memo menggunakan nomor Divisi Perencanaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Suryanto dari Tim PMN kepada Direktur Keuangan.

- Bahwa oleh karena Saksi esok harinya tidak bertugas di kantor sehingga Saksi disuruh tanda tangan saat itu juga oleh Suryanto dan Suryanto yang akan maju ke Direktur Keuangan.
- Bahwa pada saat itu, Saksi didesak oleh Suryanto karena jika Saksi tidak menandatangani maka tidak ada uang muka dan jika tidak ada uang muka maka pengadaan lahannya akan batal.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Memo tersebut, Saksi tidak mengetahui hasil KJPP AFR.
- Bahwa saat Saksi baca hasil KJPP AFR yang belum final saat diperiksa Penyidik, tanah yang dilakukan appraisal itu hanya sebagian dari luas tanah yang diajukan oleh PTPN X, tetapi Saksi tidak tahu alasannya kenapa tidak dinilai seluruhnya.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau resume dari KJPP belum final maka tidak bisa dilakukan untuk pengajuan uang muka tetapi pada saat penandatanganan Saksi tidak mengetahui jika itu belum final karena Saksi tidak langsung melihat hasil KJPP AFR.
- Bahwa setelah uang muka keluar, Saksi tidak melakukan Laporan Pertanggungjawaban karena ini kewenangan Divisi Umum.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Suryanto berdasarkan rapat bulan September 2016 jika ada masalah terkait lahan di PG Ngadirejo PTPN X berkaitan dengan klaim pertukaran tanah di jalan menuju kuburan yang dikuasai desa untuk alternatif pengganti jalan tersebut. Akhirnya ditugaskanlah Suryanto untuk menindaklanjuti kepastian tentang tanah tersebut.
- Bahwa status objek tanah yang terdampak perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X sudah ada kajian terkait legalitasnya tetapi dipegang oleh Divisi Umum.
- Bahwa Kepala Desa Jamban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri pernah menyarankan untuk tidak membuat surat apapun tentang pengadaan lahan di Desa Jamban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsep tulisan tangan oleh Yusuf Syafrianzah Rachman, Saksi baru mengetahui saat penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



11. Saksi H. Hari Bin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Jambean sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa posisi PG Ngadirejo PTPN X berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saksi mengenal Yusuf Syafrianzah Rachman sebagai staf Direksi PTPN X di Surabaya.
- Bahwa Saksi menjadi terpidana dalam perkara lainnya karena menerima uang dari Bendahara PTPN yang Saksi tidak mengetahui namanya atas ganti rugi perluasan PG Ngadirejo PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah PG Ngadirejo PTPN X berdasarkan surat segel Desa Jambean Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 9 Pebruari 1973 serta Saksi mengetahui batas-batasnya berdasarkan catatan yang ada di kantor Desa Jambean.
- Bahwa surat segel tersebut merupakan surat dari pemerintahan sebelum Saksi menjabat yang Saksi temukan di laci kantor Kepala Desa Jambean yang menjelaskan bahwa terdapat tanah desa yang pada awalnya ada di dalam perusahaan tapi sudah diganti di sebelah utara PG Ngadirejo PTPN X yang saat ini sudah menjadi jalan. Oleh karena itu, tanah sebelah utara PG Ngadirejo PTPN X menjadi milik PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa alasan PTPN X memberikan uang kepada Desa Jambean terhadap objek tanah dalam perkara ini yaitu karena tanah tersebut telah dikelola dan ditanami oleh warga desa, tidak bayar pajak serta pemerintah Desa Jambean juga telah mengelola tanah tersebut.
- Bahwa kemudian tanah tersebut diminta kembali oleh PTPN X yang kemudian Desa Jambean meminta uang untuk dimasukkan ke dalam kas desa karena telah mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saat itu PG Ngadirejo PTPN X akan melakukan perluasan lahan sehingga PG Ngadirejo PTPN X mengirimkan surat pemberitahuan kepada Desa Jambean yang judul surat dan respon Saksi atas surat tersebut Saksi lupa.
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi menandatangani kuitansi kosong dengan diikuti penerimaan uang oleh Saksi yang Saksi tidak

Halaman 71 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tahu peruntukan kuitansi tersebut untuk jual beli atau tidak terhadap tanah dalam perkara ini.

- Bahwa nominal pembayaran yang diterima oleh Saksi pada pembayaran pertama yaitu senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai, kemudian pembayaran kedua yaitu senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dari rekening bank mandiri PG Ngadirejo dengan nomor 1440006117359 ke rekening atas nama Hari Bank BCA dengan nomor rekening 0331812098 dengan total keseluruhan seingat Saksi senilai Rp2.229.500.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak dua kali, tetapi menurut Penuntut Umum telah dilakukan pembayaran lagi pada tanggal 7 Oktober 2016 melalui pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo PTPN X dari rekening bank mandiri PG Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total keseluruhan senilai Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap transaksi pembayaran kedua dengan nominal sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) secara transfer, tidak terdapat bukti yang diserahkan dari Desa Jambean kepada PG Ngadirejo PTPN X bahwa sudah dilakukan pembayaran.
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi karena berdasarkan petunjuk dari Suryanto yang disampaikan kepada Saksi dengan kalimat "Pak berhubung desa sudah dapat uang, tolong rekan-rekan (perangkat desa, RT dan RW) juga dikasih".
- Bahwa Saksi tidak jadi membagi uang tersebut kepada perangkat desa, RT dan RW.
- Bahwa Saksi menegaskan ada dana yang diminta kembali senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Berita Acara Pemeriksaan poin 47 huruf d.
- Bahwa pembayaran uang muka dilakukan secara tunai karena dari tim PTPN X datang ke kantor Desa Jambean untuk memberikan uang itu secara tunai untuk 12 bidang tanah.
- Bahwa pihak yang menghubungi Saksi untuk melakukan transaksi secara transfer yaitu orang dari PTPN X tetapi Saksi lupa siapa.



- Bahwa terhadap aktivitas transaksi pembayaran pertama tersebut Yusuf Syafrianzah Rachman tidak berada di lokasi.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman mengetahui proses yang terjadi pada perkara ini karena Saksi bertemu dengan Yusuf Syafrianzah Rachman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ketika melakukan survey dan kegiatan sebelum suvey atau kegiatan lainnya dan Saksi mengetahui bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman merupakan orang dari PTPN X.
- Bahwa peran Yusuf Syafrianzah Rachman yaitu sebagai pendamping Suryanto.
- Bahwa Suryanto mengatakan bahwa perluasan lahan untuk PG Ngadirejo PTPN X diberikan ganti rugi sehingga nama transaksi ini yaitu ganti rugi.
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum. Adapun maksud dari surat tersebut yaitu sebelum adanya transaksi, Saksi sudah meminta petunjuk kepada Inspektorat jika diberikan uang maka diterima saja.
- Bahwa pada saat itu, terdapat Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman datang kepada Saksi kemudian untuk membuat surat yang dikonsep oleh Suryanto dan ditulis oleh Yusuf Syafrianzah Rachman dengan waktu pembuatan sebelum tanggal 10 Oktober 2016. Adapun pada saat kejadian tersebut Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman berdiskusi untuk menyusun konsep surat tersebut.
- Bahwa penanggalan yang dibuat pada surat tersebut tertulis tanggal 10 Oktober 2016 padahal sebenarnya surat itu dibuat sebelum tanggal tersebut karena saat Yusuf Syafrianzah Rachman menulis surat tersebut belum di tanda tangani dan belum ada tanggalnya. Kemudian saat Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman datang lagi kepada Saksi, Saksi minta untuk di tandatangani.
- Bahwa surat ini menjadi dasar untuk melakukan kegiatan surat menyurat antara Desa Jambean dengan PTPN X ke depannya sehingga kegiatan surat menyurat antara Desa Jambean dengan PTPN X ke depannya tidak jauh dari konsep surat yang dibuat ini.
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum mengenai pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat Saksi melihat surat tersebut masih kosong dan belum berisi seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, hanya terdapat materai saja tetapi tanda tangannya H. Hari;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut sebanyak 1 kali sebelum tanggal 10 Oktober 2016, tetapi Saksi lupa saat itu diketik atau tidak yang tertulis uang muka pembelian.
- Bahwa kemudian terdapat transaksi sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 7 Oktober 2016 yang masuk sebanyak ke rekening kas Desa Jambean dengan tujuan untuk pelunasan pembelian tanah PTPN 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui judul-judul yang terdapat dalam transaksi atas objek tanah dalam perkara ini.
- Bahwa sejak awal yang dibicarakan oleh Suryanto yaitu ganti rugi tanah.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman tidak selalu ada mendampingi Suryanto.
- Bahwa dari luas tanah 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi dalam perkara ini tidak terdapat tanah warga, tidak ada tanah warga yang terkena perluasan.
- Bahwa menurut Saksi untuk tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi merupakan tanah milik PG Ngadirejo PTPN X sedangkan jika tanah lainnya merupakan tanah warga.
- Bahwa luas tanah yang terkena perluasan yaitu tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi.
- Bahwa pembayaran yang diterima Saksi sampai senilai sekitar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) itu untuk pembayaran tanah tersebut di atas.
- Bahwa Saksi menjadi terpidana dalam perkara lainnya karena telah menerima uang, tetapi tidak dipakai.
- Bahwa Saksi pernah ditemui Yusuf Syafrianzah Rachman dan Suryanto di kantor Desa Jambean dan di rumah Saksi di tahun 2016.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk datang ke PG Ngadirejo PTPN X untuk persoalan yang lain, bukan untuk perkara perluasan lahan.
- Bahwa saat Saksi ditemui Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman di rumah Saksi, Suryanto menyampaikan kepada Saksi agar

Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pemerintah desa mencarikan lahan di sebelah utara PG Ngadirejo PTPN X untuk pembangunan bioethanol.

- Bahwa pada saat itu Saksi diarahkan untuk mengakui tanah tersebut milik desa dengan perkataan “Pak Kades ini dibuat seakan-akan ini tanah desa biar desa bisa dapat dana” kemudian dibuatkan konsep surat tersebut dengan ditulis oleh Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa alasan terdapat klausul “membeli” di dalam surat yang kemudian dicoret menjadi mengganti karena desa tidak pernah menjual dan Saksi mengerti bahwa tanah tersebut merupakan tanah PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa terdapat 14 pemilik lahan, dalam hal ini lahan desa seluas sekitar 1000 (seribu) meter persegi dan 3000 (tiga ribu) meter persegi.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pelunasan pembayaran dilakukan.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman terkait untuk Saksi meminta dokumen yang belum lengkap dan pada saat itu Saksi diserahkan uang senilai sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun setelah mendapat uang tersebut, Saksi tidak mengembalikan uang tersebut kepada Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa berdasarkan putusan perkara Saksi, Saksi dibebani uang pengganti senilai sekitar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti Saksi sudah menikmati uang tersebut.
- Bahwa konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman pada tanggal 10 Oktober 2016 menjadi dasar persuratan antara Desa Jambean dengan PTPN X.
- Bahwa terhadap surat tersebut yang bertanda tangan Yusuf Syafrianzah Rachman karena Yusuf Syafrianzah Rachman yang menulis surat tersebut.
- Bahwa tugas koordinator sesuai dengan surat dari GM PG Ngadirejo nomor: BA- INSIP/16.060 yaitu mengkoordinasikan kepada pemilik lahan di samping PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait peruntukan persuratan yang telah dibuat itu untuk apa saja, tetapi yang jelas setiap ada permintaan dari PTPN X melalui surat pasti Saksi akan membalas.
- Bahwa terhadap Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 Saksi membalas yang pada pokoknya warga dan desa sepakat

Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



untuk tanahnya dibeli yang sudah dilakukan musyawarah di balai desa. Adapun kesepakatan tersebut juga menentukan harga tanah yang ditentukan oleh warga.

- Bahwa Surat Persetujuan dari masing-masing pemilik lahan nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya berisi mengenai persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan dimana warga disuruh untuk mengumpulkan KTP. Adapun untuk objek tanah desa dalam perkara ini tidak ada surat pernyataan persetujuan karena tidak ada alat bukti kepemilikan.
- Bahwa surat tersebut merupakan permintaan dari PTPN X.
- Bahwa jalan Desa Jambean yang mengarah ke kuburan selebar 8 meter dan panjang 270 meter ditukar oleh PG Ngadirejo PTPN X dengan yang di bagian utara karena digunakan untuk penggilingan tebu, yang berarti terdapat tanah desa di dalam perusahaan tersebut. Jadi tanah yang ada di sebelah utara menjadi milik PG Ngadirejo PTPN X, jika tanah yang ada di dalam perusahaan tersebut merupakan milik desa.
- Bahwa hal ini yang menjadi dasar Saksi untuk meyakini tanah yang berada di sebelah utara PG Ngadirejo PTPN X itu merupakan milik PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Pemerintah Desa Jambean telah mengetahui bukti riil bahwa tanah tersebut dikuasai oleh PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa terdapat keterangan terkait tanah tersebut dikuasai oleh desa, tanah tersebut merupakan kas desa tetapi tidak tercantum di buku C. Hal ini karena hasil pengelolaan tanah tersebut dipakai warga desa, jadi bukan kepemilikan tetapi hasil dari tanah tersebut dipakai oleh warga desa pada faktanya.
- Bahwa tidak terdapat dokumen legalitas terhadap tanah tersebut.
- Bahwa untuk notulensi penerimaan uang saat mau mendapatkan uang sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menyatakan bahwa BPD menolak uang tersebut tetapi tidak terdapat alasannya.
- Bahwa untuk Berita Acara Konsultasi yang terdapat tanda tangan Saksi pada pokoknya berisi koordinasi rapat terkait ketika PG Ngadirejo PTPN X akan didirikan, Desa Jambean meminta jatah tenaga kerja.
- Bahwa Saksi membantah fakta hukum yang terdapat di putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Saat itu Suryanto menyampaikan ke saya, "Pak ini titipan bapak sudah dikondisikan kemudian Yusuf Syafrianzah Rachman menjawab belum dan pada saat

Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



itu Yusuf Syafrianzah Rachman menyodorkan konsep surat yang belum di tanda tangani dan dan Yusuf Syafrianzah Rachman meminta agar ditandatangani dengan berkata “Pak ini belum di tanda tangani” yang akhirnya surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi Yusuf Syafrianzah Rachman. Beberapa hari kemudian Yusuf Syafrianzah Rachman menyerahkan uang tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di rumah Yusuf Syafrianzah Rachman. Bahwa pada saat Yusuf Syafrianzah Rachman memberikan uang tersebut kepada Suryanto tidak ada yang menyaksikan. Bahwa tujuan Yusuf Syafrianzah Rachman mengirimkan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Suryanto karen Suryanto sejak awal sudah meminta kembali bagian transaksi kompensasi antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Desa Jambean terhadap objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X”, terhadap fakta hukum tersebut Saksi membantah karena tidak ada penyerahan, tetapi memang benar pada awalnya Suryanto meminta uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa untuk melakukan perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X ini, Saksi mengikuti arahan Suryanto dan Yusuf Syafrianzah Rachman agar mendapatkan keuntungan supaya uang untuk desa bisa dicairkan sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli tanah atas nama pemerintah desa dan itu sudah dibeli dan sudah masuk ke kas desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PTPN X pernah melakukan penilaian terhadap objek tanah atau tidak karena Saksi tidak ikut turun ke lapangan. Adapun yang turun ke lapangan yaitu Kepala Dusun Gunardi tetapi Saksi tidak tahu hasilnya seperti apa.
- Bahwa yang melakukan pengukuran ulang objek tanah yaitu dari BPN Kediri yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran secara riilnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa BPN Kediri melakukan pengecekan tanah sampai 2 (dua) kali melainkan Saksi hanya mengetahui sebatas BPN Kediri telah melakukan pengukuran objek tanah sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PTPN melakukan penaksiran nilai menggunakan KJPP siapa.
- Bahwa urusan Saksi dengan Suryanto hanya sebatas perluasan lahan di PG Ngadirejo PTPN X dan tidak ada yang lain.
- Bahwa Saksi menyatakan ada 4 (empat) bidang tanah yang Saksi belikan dari uang senilai Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanah tersebut sejumlah 1 bidang di Dusun Brenjuk dan yang lainnya berada di Dusun Pucung.
- Bahwa bukti Saksi membelikan tanah baru dari uang yang diperoleh senilai Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdapat barang bukti yang disita oleh penyidik dengan rincian sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 seluas 1800M2, sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi dan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi.
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli dari warga yang sekarang berupa jalan umum untuk masuk ke petilasan.
- Bahwa Saksi pernah menunjukkan bukti peta kerawangan desa pada tahun 2016 kepada Yusuf Syafrianzah Rachman, Suryanto dan Redy selaku perwakilan dari PG Ngadirejo PTPN X.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: keterangan saksi salah pada pernyataan saksi telah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi merupakan tanah milik PG Ngadirejo PTPN X dan sejak awal tidak pernah saksi menunjukkan peta kerawangan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi Rama Ardhana, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu sebagai Staf Teknik di KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan cabang Surabaya.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Staf Teknik yaitu:
 - a) Melaksanakan survey;
 - b) Melaksanakan analisa;
 - c) Membuat laporan final.

Halaman 78 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dokumen yang diperiksa oleh Saksi yaitu dokumen kepemilikan tanah.
- Bahwa PTPN X merupakan klien KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan.
- Bahwa terdapat surat perjanjian kerja sama antara PTPN X dengan KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan untuk melakukan penilaian terhadap objek tanah yang berlokasi di Desa Jambean selama 15 hari.
- Bahwa ketika Saksi melakukan survey lapangan, lokasi tanah yang akan dilakukan penilaian bersebelahan dengan PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Saksi melakukan penilaian langsung di lokasi dan menemukan bahwa tanah yang dilakukan penilaian adalah tanah warga dan tanah desa.
- Bahwa saat Saksi melakukan penilaian lapangan, Saksi bertemu Saksi H. Hari selaku Kepala Desa Jambean pada tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa terdapat fotokopi surat kesepakatan bersama antara PG Ngadirejo PTPN X dan Desa Jambean yang tertulis di kertas segel.
- Bahwa Saksi melakukan penilaian terhadap tanah warga saja tidak termasuk tanah desa karena Saksi ragu dengan dokumen legalitas tanah desa dimana buktinya cuman surat segel saja yang menyatakan secara sepihak dari PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi juga menyampaikan kepada tim Saksi yaitu Rudi dan Joko dengan kesepakatan bahwa tanah desa tidak dinilai karena terindikasi tanah pemerintah atau negara, dokumen meragukan dan prosedurnya tidak boleh jual beli sehingga Saksi memutuskan untuk tidak boleh dilakukan jual beli.
- Bahwa tanah desa tersebut tidak boleh dilakukan jual beli, tetapi dilakukan tukar guling karena bukti konkretnya tidak jelas.
- Bahwa ketika Saksi menilai tanah warga, dokumen legalitas tanah warga berbentuk sertifikat dan letter c. Atas hal tersebut, Saksi bisa menafsirkan dokumen legalitas tersebut.
- Bahwa atas hal tersebut beberapa hari kemudian, Saksi telah melaporkan kepada Yusuf Syafrianzah Rachman. Kemudian Yusuf Syafrianzah Rachman memerintahkan Saksi untuk menelpon Suryanto.
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana respon Yusuf Syafrianzah Rachman saat Saksi menjelaskan hal tersebut.

Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lapangan, Saksi pernah menyatakan bahwa tanah desa meragukan sehingga tidak dapat dinilai yang disaksikan oleh Saksi Redy.
- Bahwa ketika Saksi melakukan kegiatan penilaian dari awal sampai akhir, Saksi sering berinteraksi dengan Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa pada saat sebelum survey lokasi, Saksi bertanya kepada Yusuf Syafrianzah Rachman, "Ini nanti ketemu siapa?" kemudian dijawab Yusuf Syafrianzah Rachman "Pak Redy orang PG Ngadirejo". Jadi Saksi ditemani Saksi Redy ketika survey dan beberapa orang dari PG Ngadirejo PTPN X tanpa Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula KJPP AFR bisa bekerja sama dengan PTPN X karena Saksi mengetahui informasi tersebut dari Rudi selaku atasan Saksi.
- Bahwa Resume yang Saksi berikan kepada pihak PTPN X tidak termasuk penilaian tanah desa.
- Bahwa Saksi mengetahui Yusuf Syafrianzah Rachman berperan sebagai pihak yang selalu dimintai Saksi data apabila terdapat data yang kurang. Adapun contoh datanya yaitu seperti fotokopi sertifikat tanah warga yang digunakan untuk memecah tanah, dan lain-lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Resume Saksi sebagai hasil dari penilaian tanah warga dipakai atau tidak.
- Bahwa pembayaran kontrak kerja sama antara KJPP AFR dengan PTPN X tidak dibayar oleh PTPN X, padahal terdapat nilai pembayaran jasa KJPP AFR dalam kontrak tersebut. Atas hal tersebut, Saksi tidak melakukan penagihan karena bukan kewenangan Saksi. Lalu Saksi pernah menyampaikan kepada atasan Saksi jika Yusuf Syafrianzah Rachman melalaikan kewajibannya.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman dan Suryanto pernah meminta kenaikan harga tanah dalam penilaian yang Saksi lakukan.
- Bahwa tujuan dilakukan survey dan penaksiran tanah tersebut untuk perluasan pembangunan pabrik bioethanol pada PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PTPN X juga menggunakan KJPP selain KJPP AFR.
- Bahwa Saksi memutuskan kontrak kerja sama dengan PG Ngadirejo PTPN X di bulan September 2016.

Halaman 80 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Yusuf Syafrianzah Rachman mengetahui data-data dari KJPP AFR belum final, Yusuf Syafrianzah Rachman meminta kepada Saksi untuk dibuatkan Resume.
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Yusuf Syafrianzah Rachman bahwa terhadap tanah desa tidak memiliki serah terima dari pihak PTPN X.
- Bahwa sebenarnya pengerjaan Saksi dilakukan di bulan September 2016.
- Bahwa Saksi melakukan survey lapangan lalu Saksi ke kantor Desa Jamean untuk mencocokkan layout peta yang seingat Saksi digambarkan oleh Kepala Desa, tetapi Saksi mendapatkan layout tersebut dari PTPN X.
- Bahwa data tanah warga yang didapatkan Saksi yaitu layout, data pemilik tanah, letter c dan sertifikat, jika data tanah desa Saksi hanya mendapatkan surat segel.
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi pernah mengecek langsung ke BPN bersama Yusuf Syafrianzah Rachman untuk mengecek status tanah warga dan tanah desa saat itu termasuk melakukan pengecekan surat segel tahun 1973.
- Bahwa Yusuf Syafrianzah Rachman masih berharap dari KJPP AFR dapat menilai tanah desa tersebut, tetapi Saksi menolak. Adapun data-data yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan penilaian yaitu bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Resume hasil penilaian Saksi dijadikan dasar pengeluaran memo uang muka.
- Bahwa pada awalnya, Saksi diinformasikan oleh Yusuf Syafrianzah Rachman dan Suryanto jika Resume yang Saksi buat digunakan untuk bahan diskusi saja antara Saksi dengan pemberi tugas (PTPN X).
- Bahwa pada awalnya Saksi diminta untuk melakukan penilaian terhadap seluruh tanah termasuk tanah warga dan desa. Setelah itu, keluar SPK dari PTPN X dengan penyerahan 15 hari kerja dengan nominal sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian dilakukan survey pada tanggal 18 Juli 2016 dan Yusuf Syafrianzah Rachman meminta Resume pada tanggal 8 Agustus 2016.
- Bahwa Saksi tidak memasukkan tanah desa di dalam Resume Saksi.

Halaman 81 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat selisih antara total luas tanah desa yaitu sekitar 4.684 (empat ribu enam ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan yang tertuang di surat segel yaitu sekitar 4.600 (empat ribu enam ratus) meter persegi).
- Bahwa total penilaian senilai sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang tertuang di dalam Resume Saksi yaitu untuk tanah warga, jika untuk tanah desa Saksi tidak mengetahui nominal sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ini darimana.
- Bahwa setelah itu ada surat pembatalan penilaian aset yang Saksi sampaikan kepada PTPN X melalui Yusuf Syafrianzah Rachman karena ada keraguan.
- Bahwa tembok PG Ngadirejo PTPN X berada di dalam tanahnya PG Ngadirejo PTPN X. Jadi terdapat bagian tanah desa yang masuk ke dalam tanah PG Ngadirejo PTPN X sepanjang beberapa meter.
- Bahwa pihak yang meminta dilakukan penanggalan berbeda dengan riilnya Surat Perintah Kerja di tanggal 21 Juli 2016 yaitu Suryanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: Terdakwa menyatakan keberatan terkait terdapat pengecekan mengenai surat segel tahun 1973 di Kantor BPN Kabupaten Kediri;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi Mochammad Eka Saputra, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi sebagai Staf Penilai KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan.
- Bahwa Saksi ikut turun ke lapangan atas perintah dari Saksi Satria Wicaksono, S.E., M.Ec, Dev. MAPPI (Cert).
- Bahwa Saksi melakukan survey lapangan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan survey terdapat Yusuf Syafrianzah Rachman dan Saksi Redy.
- Bahwa pihak yang menunjukkan lokasi tanah kepada Saksi yaitu Yusuf Syafrianzah Rachman dan Suryanto.
- Bahwa sebelum Saksi ditunjukkan lokasi tanah, Saksi tidak menanyakan kepemilikan dari tanah-tanah tersebut kepada Yusuf Syafrianzah Rachman karena Saksi sudah memegang informasi dari pimpinannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memastikan kesesuaian data yang ada di peta bidang dengan riilnya di lokasi tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mendatangi lokasi suvey.
- Bahwa memang benar lokasi tanah yang akan dilakukan penilaian berada di samping PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa pada saat di lokasi, Saksi tidak menemui dari pihak Desa Jamban dan tidak mengenal Saksi H. Hari.
- Bahwa setelah melakukan survey, Saksi melakukan kegiatan observasi data kemudian Saksi kembali ke Surabaya untuk menganalisa data tersebut.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yusuf Syafrianzah Rachman di lokasi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Satria Wicaksono, S.E., M.Ec., Dev. MAPPI (Cert), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi belum menjadi Managing Partner, melainkan masih menjadi pimpinan cabang KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan.
- Bahwa pada awalnya Saksi berkomunikasi dengan PTPN X melalui Suryanto via telpon. Atas hal tersebut, Saksi ditelepon untuk melakukan penilaian objek tanah warga dan tanah desa.
- Bahwa Saksi menilai semuanya termasuk tanah warga dan tanah desa.
- Bahwa penilaian atas objek tanah dilakukan sekitar 2 minggu atau 1 bulan.
- Bahwa sejak awal, Saksi berkomunikasi dengan Suryanto, jika untuk urusan teknis Saksi berinteraksi dengan Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa untuk keperluan penilaian tanah, Saksi meminta data terkait fotokopi sertifikat pemilik tanah, denah tanah lahan yang akan dibebaskan dan administrasi lainnya kepada Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Suryanto bahwasanya sebelumnya terdapat KJPP tetapi tidak dilanjutkan dan Suryanto tidak menyebutkan alasannya.

Halaman 83 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dari awal Saksi mengetahui jika KJPP sebelumnya belum sampai mengeluarkan Laporan melainkan hanya Resume saja maka Saksi tidak akan mau untuk melakukan penilaian.
- Bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kode etik. Adapun berkaitan dengan kode etik jika KJPP sebelumnya sudah mencetak Laporan kemudian sudah berlangsung 2 (dua) bulan maka Saksi wajib berkoordinasi dengan KJPP sebelumnya. Akan tetapi, dalam hal ini KJPP sebelumnya belum sampai mencetak Laporan maka tidak perlu koordinasi.
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran dari PTPN X tetapi baru diberikan setelah berganti tahun dengan nilai sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan hasilnya dipakai atau tidak.
- Bahwa Saksi mulai merasakan ada kejanggalan ketika penanggalan di SPK ditulis tidak sesuai dengan aslinya, tetapi Saksi mengikuti saja. Atas hal tersebut, Saksi mengakui kesalahannya.
- Bahwa Saksi mengikuti Suryanto karena Saksi mengira bahwa hal ini tidak akan ada pengaruhnya, karena Saksi sebagai vendor cukup awam juga dengan pengadministrasian seperti itu.
- Bahwa untuk tanah warga sebanyak 12 (dua belas) bidang dan 1 (satu) tanah desa dengan luas sekitar 4.000 (empat ribu) meter persegi.
- Bahwa terhadap semua objek tanah memiliki bukti kepemilikan, kecuali tanah desa. Atas hal tersebut, Saksi pernah bertanya kepada Yusuf Syafrianzah Rachman dan Suryanto tetapi hanya disebutkan alas tanah desa tersebut hanya berdasarkan pada surat segel saja. Atas hal tersebut Saksi tidak memiliki keraguan.
- Bahwa di dalam kontrak kerjasama antara KJPP SISCO dan PTPN X, Saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengecek sah atau tidaknya dokumen sehingga Saksi asumsikan selama tidak ada sengketa tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, Saksi mengakui kesalahannya.
- Bahwa pada akhirnya Saksi memproses data yang diperoleh yang dimana hasilnya keluar sekitar 2 (dua) minggu setelah survey.
- Bahwa Saksi menyampaikan hasil analisis data kepada Suryanto karena dari awal yang menelpon Saksi yaitu Suryanto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suryanto merupakan Kepala Bagian dan Yusuf Syafrianzah Rachman merupakan bawahan Suryanto.

Halaman 84 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berlangganan di PTPN, pernah juga di PTPN XI.
- Bahwa Saksi melaksanakan penilaian terdiri atas survey, inspeksi pencocokan data yang diberikan kepada Saksi dan pencarian data.
- Bahwa Saksi melakukan perapihan administrasi atas permintaan PTPN X. Hal ini berarti hasil yang tertuang di Laporan hasil penilaian tertulis 21 Juli 2016, padahal Saksi baru mendapatkan pekerjaan tersebut di bulan September 2016.
- Bahwa penilaian (appraisal) digunakan untuk dasar menentukan nilai dari transaksi yang akan terjadi.
- Bahwa dari pihak KJPP SISCO yang turun ke lapangan yaitu Mochammad Eka Saputra, S.E.
- Bahwa Mochammad Eka Saputra, S.E tidak pernah melakukan pemeriksaan kebenaran data ke BPN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepemilikan tanah terhadap tanah desa yang akan dinilai.
- Bahwa biasanya KJPP SISCO melakukan pemeriksaan kebenaran data ke BPN ketika menemukan ada kejanggalan.
- Bahwa untuk Laporan hasil penilaian, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk dasar pembayaran atau tidak.
- Bahwa pembagian kerja KJPP SISCO yaitu untuk level staf penilai bertugas untuk melakukan verifikasi ke lapangan, kolektif data dan menganalisa data. Kemudian data yang sudah dianalisa diserahkan kepada Saksi. Dalam hal ini, Saksi memeriksa secara garis besar saja. Atas hal tersebut, Saksi mengakui kesalahannya karena kurang teliti.
- Bahwa di dalam kontrak KJPP SISCO dan PTPN X menyebutkan bahwa penilaian dilakukan dengan asumsi bahwa tidak ada sengketa atau permasalahan jadi dokumen yang Saksi terima dianggap benar dari pemohon atau pemberi tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Andika Putranto Hadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasi pendaftaran hak dan penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tahun 2023.
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sejak tahun 2022 dan saat ini sudah tidak bertugas di Kabupaten Kediri.

Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena untuk menerangkan kondisi mengenai penelitian Saksi di lapangan terkait peristiwa jual beli tanah di Desa Jambean yang dilakukan oleh PG Ngadirejo PTPN X dan Desa Jambean.
- Bahwa Saksi belum pernah berinteraksi dengan Yusuf Syafrianzah Rachman.
- Bahwa kaitan BPN dengan PG Ngadirejo PTPN X yaitu ada permohonan yang diajukan oleh perwakilan PG Ngadirejo PTPN X terkait pengukuran bidang tanah di Desa Jambean.
- Bahwa Saksi tidak berinteraksi dengan perwakilan PG Ngadirejo PTPN X yang mengajukan permohonan kepada BPN saat itu karena Saksi baru bertugas di BPN Kediri pada tahun 2022.
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh PG Ngadirejo PTPN X karena Saksi melihat ada data peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kediri.
- Bahwa BPN melakukan pengukuran untuk mengeluarkan peta bidang karena digunakan penerbitan sertifikat. Atas hal tersebut, rencananya sertifikatnya di atasnamakan PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa BPN Kabupaten Kediri memegang data status tanah di Desa Jambean yang menjadi objek perkara sebelum adanya jual beli anantara PTPN X dengan Desa Jambean.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPN Kabupaten Kediri, sebenarnya tanah yang menjadi objek perkara yaitu milik PG Ngadirejo PTPN X dengan HGB yang terbit atas nama PG Ngadirejo.
- Bahwa HGB atas tanah yang menjadi objek perkara sudah pernah habis masanya kemudian diperpanjang lagi yang masih berlaku hingga sekarang.
- Bahwa ada perubahan luas tanah menjadi semakin mengecil karena terdapat penataan batas tanah tetapi tidak merubah kepemilikan atas tanah. Akan tetapi, karena adanya laporan terkait perkara pidana sehingga proses penerbitan sertifikat untuk masa selanjutnya tidak bisa dilakukan.
- Bahwa sertifikat HGB No. 00029 dengan luas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi berakhir pada 1 Mei 2027 dengan jangka waktu 20 tahun.
- Bahwa saat perwakilan PG Ngadirejo PTPN X mengajukan permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran tanah, pemohon

Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



melampirkan sertifikat HGB sehingga Saksi melihat tanah tersebut sebagai tanah negara.

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh perwakilan PG Ngadirejo PTPN X yang terletak di Desa Jambean, Saksi tidak mengetahui secara langsung karena ini diajukan.

- Bahwa BPN belum melakukan pengecekan pada data-data yang diisi dalam formulir permohonan karena itu diisi oleh pemohon sendiri. Adapun contohnya yaitu seperti data terkait pemasangan tanda batas bidang tanah yang terbaru.

- Bahwa petugas BPN yang melakukan pengukuran tanah yaitu Yuris;

- Bahwa berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon, luas bidang tanah yang diajukan oleh pemohon lebih kecil daripada luas yang sebenarnya. Hal ini karena jika dilihat berdasarkan riwayat tanahnya, sebenarnya tanah yang milik pemohon lebih luas daripada yang diajukan yang didasarkan pada sertifikat HGB Nomor 26 yang kemudian didasarkan pada Hak Opstal atau RVO (Rechts van Opstal).

- Bahwa sebenarnya bidang tanah yang menjadi objek perkara bukan milik Desa Jambean karena jika dilihat dari riwayat tanah tersebut merupakan milik PG Ngadirejo PTPN X.

- Bahwa riwayat Terhadap HGB No. 00029 dengan luas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi atas nama PTPN X merupakan pengganti dari HGB 26 dengan luas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi atas nama PTPN XXI dan XXII selanjutnya HGB 26 berasal dari:

- a) HGB 17/1966 yang berasal dari Hak Opstal Nomor 524

Tahun 1918 berikut perubahannya seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;

- b) HGB 19/1966 yang berasal dari Hak Opstal Nomor 595

Tahun 1921 berikut perubahannya seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi;

- c) HGB 20/1966 yang berasal dari Hak Opstal Nomor 596

Tahun 1921 berikut perubahannya seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;

- d) HGB 21/1966 yang berasal dari Hak Opstal Nomor 544

Tahun 1919 berikut perubahannya seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

Halaman 87 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) HGB 22/1966 yang berasal dari Hak Opstal Nomor 701 Tahun 1927 berikut perubahannya seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi.

Dengan total luas 66.150 (enam puluh enam ribu seratus lima puluh) meter persegi.

- Bahwa dalam hal ini ada perbedaan dalam luasan antara HGB No. 00029 seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi dengan HGB 17/1966, HGB 19/1966, HGB 20/1966, HGB 21/1966, HGB 22/1966 seluas 66.150 (enam puluh enam ribu seratus lima puluh) meter persegi selisih 6.834 (enam ribu delapan ratus tiga puluh empat) meter persegi hal ini terjadi dikarenakan adanya penetapan batas baru ditandai dengan adanya batas lama berupa patok dan batas baru berupa tembok.
- Bahwa riwayat/asal usul Terhadap Objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi sesuai dengan peta bidang tanah: 6935/2016, tanggal 16 September 2016 merupakan bekas dari HGB No. 00019 sebagian (± 189 M2), HGB. No.00020 sebagian (± 956 M2) dan HGB No. 00022 sebagian (± 3.240 M2).
- Bahwa berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan telah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan HGB No. 00029 Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap Objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi sesuai dengan peta bidang tanah: 6935/2016, tanggal 16 September 2016 tidak masuk dalam HGB No. 00029 dengan luas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi atas nama PTPN X. Hal ini terjadi Karena adanya penetapan batas baru semula seluas 66.150 (enam puluh enam ribu seratus lima puluh) meter persegi (HGB 17/1966, HGB 19/1966, HGB 20/1966, HGB 21/1966, HGB 22/1966) menjadi seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi (HGB No. 00029).
- Bahwa berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan telah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan HGB no. 00029 Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap objek tanah sesuai dengan Peta Bidang Tanah No.6935/2016, NIB (Nomor Identifikasi Bidang): 00526, Luas: 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi merupakan Tanah Negara yang berasal dari tanah bekas HGB No. 00019

Halaman 88 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ($\pm$ 189 M2), HGB. No.00020 sebagian ($\pm$ 956 M2) dan HGB No. 00022 sebagian ($\pm$ 3.240 M2) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo dan objek tanah tersebut diluar HGB No. 00029/Jambean atas nama PT Perkebunan Nusantara X serta sampai saat ini belum pernah dimohon haknya oleh pihak manapun.

- Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa berada di luar sertifikat HGB No. 00029.
- Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa berada di sertifikat yang pada awalnya Hak Opstal atau RVO Nomor 701 dikonversi menjadi sertifikat HGB Nomor 22 yang kemudian digabung dengan sertifikat HGB Nomor 17, sertifikat HGB Nomor 19, sertifikat HGB Nomor 20, sertifikat HGB Nomor 21, sertifikat HGB Nomor 21 sehingga menjadi sertifikat HGB Nomor 26 dengan luas 66.150 (enam puluh enam ribu seratus lima puluh). Atas hal tersebut kemudian menjadi sertifikat HGB No. 00029 dengan luas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi karena adanya penetapan batas baru yang ditandai dengan adanya pemasangan batas tanah berupa Tembok yang mengelilingi bidang tanah tersebut. Terhadap perubahan luas bidang tanah ini murni karena perubahan batas dan tidak ada pelepasan.
- Bahwa Saksi melihat data riwayat tanah menggunakan citra satelit yang terdapat di aplikasi Sentuh Tanahku.
- Bahwa Hak Opstal atau RVO digunakan untuk memastikan riwayat tanah saja, bukan penentu bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pembelian bidang tanah yang menjadi objek perkara menggunakan surat segel atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas PG Ngadirejo PTPN X yang dekat dengan kuburan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Syakran Rudy, S.E., M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini selaku ahli di bidang pengelolaan keuangan negara.

Halaman 89 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara seperti memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD). Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa oleh karena BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang bergerak di industri bisnis sehingga seluruh aset BUMN juga menjadi bagian dari keuangan negara.
- Bahwa menurut definisi, kerugian negara merupakan berkurangnya asset negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat

Halaman 90 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD). Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.

2. Ahli Ginanjar Adi Nugroho, S.E., AKT., CA., CRMO., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini selaku ahli yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pada PG Ngadirejo PTPN X.
- Bahwa proses Saksi melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pada PG Ngadirejo PTPN X yaitu:
 - 1) Mempelajari kasus dan bukti-bukti;
 - 2) Mempelajari prosedur pengadaan tanah di BUMN;
 - 3) Melakukan analisis;
 - 4) Melakukan observasi lapangan;
 - 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;
 - 6) Melakukan rekonstruksi fakta; dan
 - 7) Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa data-data yang diperoleh ahli untuk melakukan perhitungan keuangan negara diantaranya yaitu Fotokopi Memo Pembayaran tanah PG Ngadirejo PTPN X, Fotokopi 1 (satu) Lembar Bukti transfer dana jual beli tanah PG Ngadirejo kepada Pemdes jambean senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Fotokopi 1 (satu) Lembar Bukti transfer pelunasan jual beli tanah PG Ngadirejo kepada Kades

Halaman 91 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jambean senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan keuangan negara, ahli menemukan fakta bahwa terdapat beberapa penyimpangan di PG Ngadirejo atau PTPN X. Adapun penyimpangannya yaitu:

- Pada tahap perencanaan:

- a) Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X tidak melakukan kajian rencana penghapusan aset dan perluasan lahan;
- b) PTPN X tidak menginformasikan kepada KJPP kedua bahwa objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh KJPP lainnya;
- c) Bahwa PTPN X melakukan pembayaran uang muka tidak sesuai dengan ketentuan;
- d) Bahwa Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X melakukan jual beli tanah dengan Desa Jambean secara tidak cermat dan melanggar peraturan;
- e) Bahwa proses pembayaran anggaran yang disalurkan PTPN X kepada PG Ngadirejo PTPN X tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PTPN X.
- f) Bahwa pembayaran pembelian tanah di transfer ke rekening pribadi Kepala Desa Jambean dan atas transaksi tersebut tidak dibuatkan akta jual beli;

- Pada tahap penyelesaian:

- a) PG Ngadirejo PTPN X mengeluarkan uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar bukti yang tidak sah; dan
- b) Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X belum membuat laporan penggunaan anggaran dalam pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi sampai audit berakhir.

- Bahwa untuk bukti tidak sah sebagaimana disebutkan diatas yaitu bukti alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tanah negara, seharusnya PG Ngadirejo PTPN X tidak perlu membeli objek tanah kepada Desa Jambean. Namun hanya mengajukan permohonan hak kepada BPN Kabupaten Kediri sehingga tidak perlu ada uang yang keluar dari PTPN X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengembalian uang ke rekening kas desa itu tidak mengurangi jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa kerugian keuangan negara hanya sebatas pada uang yang dikeluarkan oleh PTPN X.
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh PTPN X sesuai audit ahli terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Desa Jambean secara tunai dengan disaksikan oleh PG Ngadirejo PTPN X;
 - 2) Pembayaran ke kas desa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) Pembayaran senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang terjadi yaitu sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ahli menemukan konsep surat yang dibuat oleh Yusuf Syafrianzah Rachman sekitar bulan Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi ada pergantian tanah dan penambahan kas ke Desa Jambean yang kemudian konsep surat ini digunakan dasar pembayaran. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang ahli temukan.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi saat melakukan pengecekan di lapangan bahwa PTPN X tidak menginformasikan kepada KJPP kedua kalau sudah dilakukan appraisal atas objek tanah oleh KJPP pertama.
- Bahwa alasan KJPP pertama gagal karena objek seluas sekitar 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi tidak dilakukan penilaian oleh KJPP pertama karena itu adalah tanah negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022;

Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa berposisi sebagai Asisten Urusan Aset Tetap PTPN X Tahun 2016;
 - Bahwa atasan Terdakwa yaitu Nurul Yudayanti selaku Kepala Urusan Aset Tetap PTPN X Tahun dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwasanya pada tahun 2016 ada kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan lahan PG Ngadirejo PTPN X oleh Urusan Aset Tetap;
 - Bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam pengadaan lahan karena Terdakwa diperintah oleh Suryanto untuk membantu kegiatan pengadaan lahan;
 - Bahwa Terdakwa mulai membantu pengadaan lahan PG Ngadirejo PTPN X setelah terdapat dua surat yang dikeluarkan dari PG Ngadirejo PTPN X ke Desa Jambean di awal pengadaan lahan;
 - Bahwa orang yang menjadi Asisten pada Urusan Aset Tetap hanya satu orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ikut turun ke lapangan pada saat kegiatan pengadaan lahan untuk mendampingi Suryanto;
 - Bahwa Terdakwa memegang data aset tanah PG Ngadirejo PTPN X dan Terdakwa pernah melihat semua dokumennya;
 - Bahwa lahan yang akan dijadikan perluasan oleh PG Ngadirejo PTPN X tidak tercatat di data aset tanah PG Ngadirejo PTPN X yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan rapat penentuan lokasi perluasan lahan pada PG Ngadirejo PTPN X atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui semua surat yang diperiksa pada persidangan sebelumnya;
 - Bahwa terhadap konsep surat yang Terdakwa buat dan tanda tangani itu didasarkan dari Surat Segel tahun 1973;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa konsep surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang mencoret keterangan di dalamnya atas arahan Suryanto kemudian diberikan kepada Suryanto untuk dilakukan revidi;
 - Bahwa surat tersebut dibuat setelah H. Hari selaku Kepala Desa Jambean menyetujui skema yang Terdakwa dan Suryanto buat sehingga

Halaman 94 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



harus ada surat resmi yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Direktur PTPN X Atas hal tersebut, Terdakwa membantu H. Hari selaku Kepala Desa Jambean untuk membuat konsep surat yang akan diberikan kepada Direktur PTPN X;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu karena H. Hari ingin dibuatkan gambaran suratnya agar jelas mengenai bentuk surat yang akan dibuat ke Direktur PTPN X;
- Bahwa selain itu, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu supaya segera ada surat resmi yang dikeluarkan dari desa sehingga konsep surat ini diwujudkan dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh H. Hari selaku Kepala Desa Jambean;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminta untuk melakukan checking terhadap Surat Segel Tahun 1973 ke Kantor BPN Kabupaten Kediri tetapi tidak disetujui oleh Suryanto;
- Bahwa kemudian Suryanto dan Terdakwa menemui H. Hari selaku Kepala Desa Jambean Tahun 2016 untuk menyampaikan secara lisan terkait skema pengadaan lahan dan kompensasi yang akan dilakukan oleh PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa selanjutnya H. Hari menyetujui kompensasi lalu Terdakwa menyampaikan kepada Suryanto "kalau memang skema itu disetujui oleh Kepala Desa, maka hendaknya Kepala Desa bicara secara resmi ke Direktur PTPN X";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa harus berbentuk kompensasi;
- Bahwa Nurul Yudayanti berperan dalam melakukan cek lokasi dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan cek lokasi di lapangan bersama Nurul Yudayanti sebanyak tiga atau empat kali;
- Bahwa cek lokasi diperlukan karena ada beberapa aset yang perlu dilakukan penghapus bukuan terhadap aset yang lokasinya berada di dalam PG Ngadirejo PTPN X karena terdampak proyek;
- Bahwa aset PG Ngadirejo PTPN X berada di dalam tembok PG Ngadirejo PTPN X, jika aset desa berada di luar tembok PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa menyatakan jika seharusnya PG Ngadirejo PTPN X memiliki peta wilayah PG Ngadirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN X untuk menunjukkan batas wilayah akan tetapi, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak pernah melihat dokumen tersebut;

- Bahwa Terdakwa ikut terlibat mendampingi KJPP AFR atas perintah dari Suryanto termasuk ketika melakukan survei lapangan dan rilis Resume KJPP AFR;
- Bahwa pada saat itu, KJPP AFR sempat meragukan kepemilikan tanah yang diklaim sebagai tanah Desa Jambean kemudian Terdakwa menyampaikan ke KJPP AFR bahwa tanah tersebut merupakan tanah Desa Jambean Atas hal tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Suryanto;
- Bahwa setelah digantikan KJPP SISCO, Terdakwa juga turut mendampingi KJPP SISCO;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan terkait Surat Segel Tahun 1973 kepada KJPP SISCO dan Terdakwa juga menginformasikan bahwa sebelumnya telah dilakukan proses appraisal oleh KJPP AFR tetapi dari KJPP SISCO tidak ada respon;
- Bahwa pada awalnya PG Ngadirejo PTPN X bersurat kepada Desa Jambean pada tanggal 19 April 2016;
- Bahwa dalam surat tersebut belum muncul terkait informasi lahan yang diajukan permohonan untuk perluasan;
- Bahwa kemudian H. Hari selaku Kepala Desa Jambean membalas surat tersebut pada 3 Mei 2016 yang berisi permohonan pengajuan koordinator dan Kepala Desa Jambean menginformasikan kalau sudah dilakukan musyawarah dengan warga pemilik lahan dan mereka sepakat serta dilampirkan peta yang digambar oleh Desa Jambean yang juga memuat terkait jumlah luasan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana H. Hari selaku Kepala Desa Jambean mendapatkan data jumlah luasan tanah;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan H. Hari selaku Kepala Desa Jambean yang menyatakan jika H. Hari membuat surat tersebut atas arahan dari Terdakwa dan Suryanto;
- Bahwa total luasan tanah berdasarkan informasi dari Desa Jambean seluas 12.403,86 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terkait Surat Segel Tahun 1973, di dalamnya terdapat perubahan pemanfaatan yang semula jalan menuju makam itu berada di tengah pabrik yang kemudian dirubah ke sisi utara;
- Bahwa aset PTPN X yang berupa tanah yang diklaim sebagai tanah milik Desa Jambean ini tidak tercatat di pembukuan daftar aktiva tetap PTPN X;

Halaman 96 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri asal usul aset PG Ngadirejo PTPN X yang akan dilakukan transaksi, karena tupoksi Terdakwa hanya terkait aset yang terdaftar di neraca perusahaan;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan inventarisasi PTPN X yaitu unit usaha atau dalam hal ini yaitu PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa setelah dilakukan inventarisasi oleh PG Ngadirejo nantinya ada yang dilaporkan berupa lampiran inventaris aset ke PTPN X;
- Bahwa dalam hal ini, aset PG Ngadirejo PTPN X yang berupa RVO tidak terdaftar;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Suryanto untuk ikut dalam pelaksanaan proses pembayaran uang muka dan pelunasan tanah;
- Bahwa sebenarnya kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di luar tupoksi Terdakwa, seharusnya hal tersebut menjadi tupoksi dari Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X;
- Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut dan Terdakwa bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait konsep surat yang dibuat oleh Terdakwa itu berarti Terdakwa mengusulkan kepada H. Hari selaku Kepala Desa Jambean untuk membuat surat resmi yang kemudian oleh H. Hari dibuatkan surat secara resmi yang ditujukan kepada Direktur PTPN X;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena H. Hari selaku Kepala Desa Jambean membutuhkan petunjuk terkait kata-kata yang akan dituliskan ke dalam surat yang akan dibuat oleh H. Hari selaku Kepala Desa Jambean;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan konsep surat tersebut kepada H. Hari selaku Kepala Desa Jambean, Terdakwa menyerahkan konsep surat tersebut kepada Suryanto untuk dilakukan reviu yang kemudian baru diserahkan kepada H. Hari selaku Kepala Desa Jambean;
- Bahwa konsep surat yang dibuat oleh Terdakwa ini dijadikan dasar untuk pembuatan surat dari Kepala Desa Jambean nomor 13 saja, jika surat yang lainnya tidak didasarkan pada konsep surat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyusun konsep surat tersebut, Terdakwa membuat konsep surat tersebut atas instruksi dari Suryanto tanpa adanya paksaan;

Halaman 97 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KJPP AFR tidak melakukan pengecekan legalitas bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 25 maksud Terdakwa ke Kantor BPN Kabupaten Kediri yaitu untuk memastikan isi terhadap Surat Segel tahun 1973;
- Bahwa terhadap Resume KJPP AFR, Terdakwa menyerahkan kepada Suyanto dimana selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa yang meminta resume kepada KJPP AFR yaitu Terdakwa sendiri karena Terdakwa berkeyakinan pasti suatu saat akan diminta oleh Suryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait apa yang mendasari dikeluarkannya memo oleh PTPN X;
- Bahwa transaksi yang dilakukan antara PTPN X dengan Desa Jambean yaitu penggantian bukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam memo uang muka dan pelunasan menjelaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembelian lahan;
- Bahwa terhadap tanah seluas 4385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang diakui oleh Desa Jambean itu sudah diajukan ke BPN Kabupaten Kediri untuk pengeluaran sertifikat tetapi karena terdapat proses penyidikan maka dokumen disita oleh penyidik dan prosesnya ditunda;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada KJPP SISCO jika sebelumnya sudah ada KJPP AFR beserta hasilnya Atas hal tersebut, KJPP SISCO tidak begitu menanggapi karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa itu surveyornya bukan pimpinannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait kegiatan KJPP SISCO turun ke lapangan hingga sampai rilis hasilnya;
- Bahwa Mustaqim tidak pernah koordinasi dengan Terdakwa terkait pembayaran yang muka karena berbeda divisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait memo pelunasan;
- Bahwa setiap ada surat masuk pasti tercatat penerimaan surat di PTPN X dan ada disposisi;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa diperintah oleh Suryanto untuk terlibat dalam pengadaan lahan yaitu setelah adanya dua surat yang dikeluarkan dari PG Ngadirejo PTPN X pada bulan Juni tahun 2016 Surat

Halaman 98 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dikeluarkan pada bulan Mei 2016 kemudian surat kedua dikeluarkan pada bulan Juni 2016;

- Bahwa Terdakwa ditunjukkan Surat Segel tahun 1973 pertama kali oleh Suryanto sebelum bulan Juli 2016;
- Bahwa Suryanto menunjukkan Surat Segel tahun 1973 sebelum adanya surat balasan dari Desa Jambean;
- Bahwa terhadap disposisi dari Suryanto kepada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 25 berisi terkait balasan dari H. Hari selaku Kepala Desa Jambean;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 25 dimana pada akhir bulan Mei 2016, Terdakwa diajak Suryanto bertemu H. Hari untuk membahas terkait skema pembebasan tanah yang dklaim H. Hari selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah bertemu H. Hari selaku Kepala Desa Jambean di rumah H. Hari selaku Kepala Desa Jambean tetapi tidak membahas terkait Surat Segel;
- Bahwa seingat Terdakwa, pertemuan tersebut dilakukan diantara dikeluarkannya surat pertama dan surat kedua dari PG Ngadirejo PTPN X;
- Bahwa maksud Berita Acara Pemeriksaan nomor 49 huruf e, yaitu setahu Terdakwa pihak desa tidak bisa mendasarkan kepemilikan berdasarkan Surat Segel tahun 1973 karena kalau pada tahun 1973 itu merupakan tukar guling kemanfaatan bukan kepemilikan;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 60 huruf a sampai c, peran Terdakwa yaitu sebagai pihak yang membawa kuitansi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa mendatangi Balai Latihan Kerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 69 poin c dan e;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 75 huruf c Terdakwa mengetahui bahwa hasil Laporan appraisal dari KJPP SISCO dibuat maju padahal Terdakwa mengetahui jika KJPP SISCO melakukan kegiatan appraisal kurang lebih bulan September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada KUHPdata cara seseorang/subjek hukum (perorangan maupun badan) memperoleh suatu hak/kepemilikan, yaitu:

Halaman 99 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengakuan;
- b) Penetapan;
- c) Peralihan (jual/beli);
- d) Pewarisan;
- e) Daluwarsa;
 - Bahwa cara memperoleh suatu hak/kepemilikan mengikuti objek suatu barang, dimana barang dibagi menjadi barang tidak bergerak (tanah dan bukan tanah) dan barang bergerak;
 - Bahwa prosedur untuk memperoleh kepemilikan suatu tanah sebelumnya diatur dalam Buku III KUHPdata, namun saat ini diatur dalam Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta turunannya;
 - Bahwa RVO (Rect van Opstal) merupakan hak atas tanah yang berasal dari masa penjajahan Belanda, yang memberikan hak kepada pemegang hak untuk memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain, yang saat ini bisa dikonversi menjadi (Rect van) Hak Guna Usaha (HGU) atau (Opstal) Hak Guna Bangunan (HGB);
 - Bahwa dalam hal subjek hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), maka jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) (usaha pertanian dan perikanan) atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 - Bahwa keterangan yang berkaitan tentang pernyataan mengenai Pemerintah Desa Jambean dan Kepala Desa Jambean menyetujui kontrak yang menyangkut jalan Desa Jambean yang menuju makam Desa Jambean yang terletak dalam PG Ngadirejo seluas 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi diganti dengan tanah di utara PG Ngadirejo melingkar sampai dengan belakang pabrik gula seluas 4600 oleh PG Ngadirejo karena akan dipergunakan untuk penggilingan tebu yang terjadi pada Tahun 1973. Berdasarkan hal ini harus ditafsirkan berdasarkan Undang Undang KUHPdata pasal 1343 sampai dengan pasal 1348 tentang prinsip-prinsip penafsiran perjanjian;
 - Bahwa tanah belum bersertifikat bisa bersifat tanah negara bisa juga tanah bekas oleh karena itu menggunakan bukti surat segel sebagai bukti penguasaan untuk dijadikan sebagai bahan pengajuan kepemilikan ke BPN;
 - Bahwa tanah dengan dasar segel merupakan pendaftaran tanah pertama kali, namun semenjak berlakunya UUPA perlu didaftarkan ke BPN sehingga terdapat alas hak yang sah;
 - Bahwa Tanah Negara merupakan tanah yang belum dilengkapi alas hak yang sah sehingga langsung dikuasai oleh negara;

Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Milik Negara merupakan tanah yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah melalui aset negara atau barang negara;
- Bahwa Tanah Milik Negara yang semula terdapat hak atas tanah yang sah (secara Rect van Opstal atau RVO maupun Rect van Gebruik atau RVP) namun telah habis jangka waktunya maka atas tanah tersebut kembali menjadi Tanah Negara dan dikuasai oleh Negara;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA kepemilikan suatu tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah;
- Bahwa objek tanah yang belum diterbitkan sertifikat berdasarkan UUPA dibagi menjadi tanah dengan bukti lengkap (bisa dilakukan konversi atau penegasan) dan tanah dengan bukti tidak lengkap;
- Bahwa Surat Keterangan Desa (tanah pemanfaatannya dikuasai oleh desa, berada diluar sertifikat PG Ngadirejo, dan tidak dalam penguasaan selama lebih dari 20 tahun) merupakan bukti permulaan saja dan belum menjadi alas hak yang sah;
- Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) sebagai penentu batas batas dan luasan tanah;
- Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) diterbitkan oleh BPN sebelum diterbitkan sertifikat tanah;
- Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) yang terdapat keterangan pemilik Desa Jamban hanya sebagai bukti permulaan saja;
- Bahwa penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) oleh BPN atas dasar pengajuan yang dilakukan ke BPN, yang kemudian akan dilakukan survey langsung ke lapangan mengenai penentuan batasan tanah;
- Bahwa tanah yang belum bersertifikat tersebut bisa menjadi tanah bekas adat ataupun Tanah Negara;
- Bahwa berdasarkan bukti gambar situasi pada HGB No 29 wilayah yang diakui adalah yang berada di daerah garis tegas;
- Bahwa dalam HGB No 29 pada Bukti Gambar Situasi terdapat garis putus putus yang memiliki makna bersebelahan dengan objek yang belum ada kepemilikannya, sehingga daerah diluar garis putus putus tidak termasuk dalam wilayah yang diakui dalam HGB;
- Bahwa dalam RVO 701 menyebutkan luasan dan pemberian hak serta jangka waktu pemberian hak;
- Bahwa pasca berlakunya UUPA diberikan waktu maksimal 20 tahun yang dihitung untuk melakukan konversi, apabila lebih dari 20 tahun tapi belum dilakukan konversi maka tanah akan menjadi Tanah Negara;

Halaman 101 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memahami proses pencocokan RVO dengan gambar pada sertifikat dan realitasnya karena hal tersebut merupakan ranah BPN;
- Bahwa ketika suatu objek tanah telah menjadi Tanah Negara, maka yang memiliki hak terakhir dapat melakukan pengajuan permohonan sertifikat;
- Bahwa pihak yang menguasai suatu objek tanah dalam waktu tertentu bukan berarti menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa apabila objek tanah telah dikuasai secara fisik secara terbuka selama 20 tahun maka memiliki hak untuk mengajukan sertifikat;
- Bahwa desa memiliki peran terhadap dokumen pendukung yang dijadikan sebagai dasar pembuktian kepemilikan suatu objek tanah yang menjadi tanggung jawab pemohon kepemilikan yang nantinya akan dilakukan pengecekan oleh BPN;
- Bahwa dengan surat segel, penguasaan fisik, dan dokumen pendukung bisa dilakukan sebagai bukti permulaan untuk pengajuan kepemilikan. Setelah dilakukan pengajuan akan dilakukan pemeriksaan, verifikasi, pengecekan, dan pengukuran oleh BPN (Panitia Ajudikasi) untuk menentukan apakah pengajuan atas permohonan tersebut diterima atau tidak;
- Bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan, pengajuan atas kepemilikan suatu tanah dilakukan penolakan oleh BPN maka akan dilimpahkan kepada pengadilan untuk melakukan suatu penetapan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait KJPP di dalam perkara ini;
- Bahwa pada surat segel harus terdapat keterangan riwayat penguasaan tanah turun-temurun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan, keterangan mengenai penguasaan fisik tanpa gangguan;
- Bahwa sertifikat adalah kekuatan pembuktian yang utama;
- Bahwa terhadap penjualan objek tanah oleh subjek hukum tanpa dasar maka subjek hukum hanya bisa mengalihkan melebihi hak yang dimilikinya;
- Bahwa mengalihkan kepemilikan suatu tanah hanya atas dasar bukti permulaan memerlukan dokumen pendukung tambahan dan juga izin dari berbagai pihak yang terkait (BPD, musyawarah desa, pihak terkait lain);
- Bahwa dalam hal pelepasan tanah kas Desa harus didasarkan pada musyawarah desa;
- Bahwa apabila pelepasan tanah kas Desa tidak didasarkan pada musyawarah Desa terdapat beberapa masalah seperti yang bisa di cek bersama di direktori putusan pengadilan;

Halaman 102 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memahami prosedur dasar hukum pelepasan tanah kas Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor IB-PERSE/11.049 Tanggal 10 Januari 2011 perihal: Masa Training Calon Karyawan Tetap PT Perkebunan Nusantara X (Persero);
2. 2 (dua) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X (Persero);
3. 8 (delapan) lembar fotokopi Surat dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-K.BUMN/12.051 Tanggal 19 September 2012 perihal: Permintaan Data dan Informasi Aset Non Produktif PTPN X (Persero) Surat No. S-21/Wk.MBU/2012-28/05/2012, beserta lampirannya;
4. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi Surat dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-PESWA/13.100 Tanggal 13 Agustus 2013 perihal: Pemetaan Aset PTPN X (Persero) yang dibiayai dari Program DIPA Kementerian BUMN TA 2013, beserta lampirannya;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Foto Lokasi Aset;
6. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/15.046 Tanggal 23 Juni 2015 tentang Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X, beserta lampirannya;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/16.066 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X;
8. 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Desa Jambean, terletak didalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Jambean, seluas 59.316 M2, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 25 Juni 1998, atas nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X;
9. 8 (delapan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Desa Jambean, terletak didalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Jambean, seluas 59.316 M2, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 1 Mei 1989, berakhirnya hak 1 Mei 2007, atas nama : PT Perkebunan Nusantara XXI-XXII Berkedudukan Pusat di Surabaya;
10. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Divisi PBJ Nomor HD-PESWA/16.027.2 Tanggal 21 Juli 2016 perihal: Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset, ditujukan kepada KJPP

Halaman 103 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satria Iskandar Setiawan dan Rekan, beserta lampirannya;
11. 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Perkebunan Nusantara X dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan, beserta lampirannya;
 12. 2 (dua) lembar fotokopi Memo dari Direktur Renbang Nomor XX-XX-M/16.202 Tanggal 9 Juni 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama, beserta tindakannya;
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Memo dari Tim Penyertaan Modal Negara Nomor LA-XX-M/16.066 Tanggal 8 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan;
 14. 2 (dua) lembar fotokopi Memo dari Tim Penyertaan Modal Negara Tanggal 5 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Komersil, dan Memo dari Tim Penyertaan Modal Negara Tanggal 6 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Komersil;
 15. 7 (tujuh) lembar fotokopi foto dokumentasi kegiatan penandatanganan tanda bukti penerimaan uang terkait Proyek PMN PG Ngadirejo;
 16. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kepala Desa Jambean Nomor 470/38.418.82/16216 Tanggal 15 Juli 2016 perihal: Rencana Perluasan Lahan PG Ngadirejo, ditujukan kepada Direksi PTPN X, beserta lampiran Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tanggal 7 Februari 1973;
 17. 4 (empat) lembar fotokopi Disposisi PG Ngadirejo atas Surat Kepala Desa Jambean Nomor 470/21/418.82.16/2016 Tanggal 3 Mei 2016, beserta lampirannya;
 18. 2 (dua) lembar fotokopi Disposisi PG Ngadirejo atas Surat Kepala Desa Jambean Nomor 470/31/418.82.16/2016 Tanggal 13 Juni 2016, beserta lampirannya;
 19. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 6708/2016 Tanggal 6 September 2016 Dalam Gambar Keterangan Kas Desa;
 20. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 Tanggal 6 September 2016 Dalam Gambar Keterangan 00526;
 21. 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Aset Tetap PG Ngadirejo (Residu) per 31 Desember 2014;
 22. 3 (tiga) lembar fotokopi Risalah Pertemuan antara Kepala Desa Jambean dan Warga Pemilik Tanah Tanggal 10 Agustus 2016;
 23. 3 (tiga) lembar fotokopi Risalah Rapat antara Kantor Pusat PTPN X dengan Pabrik Gula Ngadirejo Tanggal 27 September 2016;
 24. 7 (tujuh) lembar fotokopi Laporan Hasil Audit dari KAP Purwantono, Sungkono dan Surja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016;

Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016;
3. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016;
4. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Hari;
5. 1 (satu) lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN X Nomor: IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan atas nama Ir. Glen A.T.; Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H., M.Kn.;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H., M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu NPWP atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani Kades Jambean Hari;
11. 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316.00526 Tanggal 16 September 2016;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggal 31 Agustus 2021;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor: BA-SURKET/21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021;
18. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Imam Mahmudi Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kediri;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316.

Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00526 Tanggal 16 September 2016;
20. 1 (satu) lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. selaku Camat Kras;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG Ngadirejo yang dilegalisir Hari selaku Kades Jambean;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dusun Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
25. 1 (satu) lembar KK atas nama Agus Minhandoko;
26. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan PTPN X Nomor: XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG Gempolkrep menjadi General Manager PG Ngadirejo;
27. 1 (satu) Rangkap fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X ("PTPN X (Persero)") yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Harun Kamil, S.H.selaku Notaris di Jakarta;
28. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. selaku Notaris di Surabaya;
29. 2 (dua) lembar fotokopi surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020;
30. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG Ngadirejo;
31. 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT Perkebunan Nusantara X diterbitkan

Halaman 106 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Peta Emplasemen PG Ngadirejo tahun 1986;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021;
34. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 13-12-2017, penerima Imam Taufiq, mengetahui H. Hari, terbilang Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 14-12-2017, penerima Juliah, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha percetakan "Masato", dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 14-12-2017, penerima Sugianto, mengetahui H. Hari, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, Jambean 26-01-2018, penerima Suhardinata, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
42. 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor: 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG Ngadirejo dan lampirannya;
44. 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
45. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar

Halaman 107 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
46. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
47. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
48. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
49. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Berikut Lampirannya;
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG Ngadirejo;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X);
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean;
57. 4 (empat) lembar fotokopi Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean;
58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Maret 2016;
59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras

Halaman 108 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri nomor 6 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016;
62. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016;
63. 1 (satu) bundel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PG Ngadirejo PTPN X Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Maret 2017;
65. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
66. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
67. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor (kosong) tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
68. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 sampai dengan RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 September 2017;
69. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017;
70. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh

Halaman 109 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
71. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
72. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 (dua ratus enam puluh lima) batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2017;
73. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Desember 2017;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh Desa Jambean kec. Kras kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2017;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
76. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
79. 2 (dua) lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2016;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari

Halaman 110 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2017;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp2.229.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Hari;
86. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean Bulan Maret 2016 sampai dengan Februari 2017;
87. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean Bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2017;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dusun

Halaman 111 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2017;

91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
92. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018 Desa Jambean;
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kecamatan Kras Skala 1:5000;
94. 1 (satu) bundel fotofotokopi legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 sampai dengan bulan januari 2017;
95. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
96. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
97. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
98. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
99. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819

Halaman 112 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
100. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
101. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 Efi Zebra;
102. 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz;
103. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;
104. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
105. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
109. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) meter persegi;
112. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30

Halaman 113 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- November 1955 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
113. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
114. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 25 September 1961;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
117. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi;
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3.783 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) meter persegi;
122. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
123. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524 tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi;
126. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30

Halaman 114 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 1955 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;
127. 2 (dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG Ngadirejo;
128. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 25 juni 1998;
129. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi tanggal 18 Juni 1992;
130. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 Mei 1987;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 Mei 1987;
133. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 1 Mei 1987;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979;
135. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;
136. 2 (dua) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo);
138. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
139. 2 (dua) lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di PG Ngadirejo;
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean;
141. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan di Desa Jambean nilai Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hari, Umur 50 tahun, alamat dsn.

Halaman 115 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngrombeh ds. Jambean kras kediri, bertindak atas nama pemerintah Desa Jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas Desa Jambean dan Bank BCA atas nama Hari, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani Hari dengan stempel pemerintah Desa Jambean;
143. 2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Mustaqim, S.T. Manajer Instalasi PG Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;
144. 1 (bundel) Fotokopi legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10 (sepuluh) persen dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mustaqim, S.T. selaku tim PMN;
145. 2 (dua) lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG Ngadirejo;
146. 1 (satu) lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016;
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG Ngadirejo;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat GM PG Ngadirejo Nomor: BA-INSIP/16.060 Tanggal 19 April 2016;
149. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan GM PG Ngadirejo Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016;
150. 5 (lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016;
151. 1 (satu) lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Basuki W ke Rekening Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp11.198.500.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp618.700.000,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
154. 3 (tiga) lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi Dasar Kepemilikan Tanah;
155. 1 (satu) lembar Asli Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M.

Halaman 116 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016;
157. 2 (dua) lembar fotokopi Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi;
159. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor: RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015;
160. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X perihal Resume Penilaian;
161. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara X;
162. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016;
163. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Juni 2016;
164. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management

Halaman 117 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016;
165. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016;
166. 1 (satu) bundel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013;
167. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012;
168. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commmissioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X);
169. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen: KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja;
171. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited;
172. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro;
173. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara X;
174. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-20210/16.020 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat Kades Jambean Nomor: 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016;
175. 1 (satu) lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor: XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik

Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gula Ngadirejo;
176. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor: DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
178. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X;
179. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor: HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli;
180. 1 (satu) lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
182. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X;
183. 1 (satu) lembar SK Kenaikan Golongan PT Perkebunan Nusantara X atas nama Yusuf Syafranzah Rachman, S.H.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (selanjutnya disingkat PTPN X) berdasarkan Keputusan Direksi PTPN X Nomor IB-PERPG/16.115 tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 119 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula PTPN X pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disingkat "PG Ngadirejo") dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa bersama dengan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Suryanto dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui objek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana Tanah Kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean", yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut masuk dalam peta *emplasment* PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi ex Lori;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Suryanto memberikan pengarahan kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas

Halaman 120 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah
2. Daftar Pemilik Lahan dengan perincian:

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	581 m ²
2	Supriadi	422 m ²
3	Darmuji	287 m ²
4	Mulyadi	258,57 m ²
5	Basuni	539 m ²
6	Sunardi	539 m ²
7	Tantri	170 m ²
8	Adi Wardoyo	631 m ²
9	Tukijan	2329,34 m ²
10	Suwardi	732 m ²
11	Jumirah	653 m ²
12	Muryono	938 m ²
13	Desa	1.056 m ²
14	Desa	3.627,95 m ²
Total Luas Tanah		12.403,86 m ²

Terdiri dari Daftar Pemilik Lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan luas 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) meter persegi untuk per RU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Yuris Krisnanto dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi, namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor

Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6935/2016 (NIB.00526) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya tidaknya Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan (AFR) terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam resume Penilaian Appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dimasukan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Suryanto pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dicairkan dari kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

Halaman 122 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan Tanah Kas Desa Jambean;
- Bahwa terhadap pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan Surat Dekom Nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:
 - Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
 - Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Uang Muka Pembelian Lahan tersebut masih berupa resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara, maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan

Halaman 123 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkupnya untuk kompensasi dengan objek tanah tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo; Karena Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi tanah negara maka Terdakwa dan Suryanto meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4.683,95 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima) meter persegi dengan nilai sejumlah Rp6.042.000.000,00 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi objek tanah tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc., kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjajanto, S.H. menggunakan uang sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai Tanah Kas Desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto dan Rekan karena objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa

Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Suryanto dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc.. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

- Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto, S.H. melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- ke rekening Kas Desa Jamban di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
- ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

- Bahwa dalam jual beli objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah Tanah Kas Desa, sehingga mengakibatkan PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat



puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;
3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA Nomor Rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan	3.229.500.000,00



	PTPN X	
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2.	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	00,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Halaman 128 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 130 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 98-100), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-

Halaman 131 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/M.5.45/Ft.1/04/2025 tanggal 19 Mei 2025;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman adalah Karyawan BUMN (Asisten Urusan Aset PTPN X Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman, dengan demikian unsur "setiap orang" ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 132 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 133 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 100-112), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 34), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (selanjutnya disingkat PTPN X) berdasarkan Keputusan Direksi PTPN X Nomor IB-PERPG/16.115 tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa dalam kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, Terdakwa memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013, Lampiran Keputusan Nomor XX- SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013, yaitu:
 1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan urusan administrasi dan pemeliharaan aset;
 2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur operasional urusan administrasi dan pemeliharaan aset;
 3. Melakukan koordinasi dengan para asisten urusan lainnya, serta para asisten manajer pabrik gula dan asisten manajer kebun tembakau dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
 4. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan urusan aset tetap dalam hal:
 - a. Tata kelola administrasi surat menyurat dan sistem kearsipan kantor direksi;
 - b. Pengelola administrasi portal aset di website kementerian BUMN;
 - c. Penyelenggaraan administrasi aset tetap perusahaan;
 - d. Pengurusan administrasi sertifikat aset tetap perusahaan;
 - e. Penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat aset tetap perusahaan;
 - f. Pengawasan dan pemeliharaan aset tetap perusahaan;
 - g. Penyelesaian masalah persewaan dan sengketa atas aset tetap

Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perusahaan;

5. Membina dan menilai kinerja para pelaksana urusan aset tetap;
 6. Menyusun laporan kegiatan urusan aset tetap dalam rangka pertanggungjawaban kepada kepala urusan administrasi dan pemeliharaan aset secara berkala;
- Bahwa berkaitan dengan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya mengatur secara tegas “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;
 - Bahwa berkaitan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:
 - Pasal 39 huruf c mengatur secara tegas “Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah”;
 - Pasal 41 huruf a mengatur secara tegas “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: a. Tanah Negara”;
 - Pasal 42 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;
 - Pasal 45 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”;
 - Bahwa berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23 mengatur secara tegas "Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah";

- Bahwa berkaitan dengan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengatur secara tegas mengenai pemberlakuan struktur organisasi dan rincian tugas (job description) pemegang jabatan terdiri dari Kantor Direksi, Pabrik Gula dan Kebun Tembakau serta Penataan dan batas pembagian tugas/penjabaran jalur pengelolaan operasional per Direktorat;
- Bahwa berkaitan dengan Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/16.066 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X (Persero), angka 2 mengatur secara tegas "Tugas Tim meliputi: Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan termasuk dan tidak terbatas pada: a. Kajian atas rencana pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan, b. Penetapan appraisal, c. Memberikan usulan kepada Direksi atas rencana penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat oleh Direksi PTPN X selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, bermula PTPN X pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo dengan anggaran sebesar

Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa bersama dengan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Suryanto dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui objek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana Tanah Kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean", yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut masuk dalam peta *emplasment* PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi ex Lori;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Suryanto memberikan pengarahannya kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah

Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Daftar Pemilik Lahan dengan perincian:

No.	Nama	Luas Tanah	
1	Bagus		
2	Supriadi		
3	Darmuji		
4	Mulyadi		
5	Basuni		
6	Sunardi		
7	Tantri		
8	Adi Wardoyo		
9	Tukijan		2
10	Suwardi		
11	Jumirah		
12	Muryono		
13	Desa		
14	Desa		3.6
	Total Luas Tanah		12.

Terdiri dari Daftar Pemilik Lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan luas 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) meter persegi untuk per RU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Yuris Krisnanto dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi, namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 (NIB.00526) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;

Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya tidaknya Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan (AFR) terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam resume Penilaian Appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dimasukkan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Suryanto pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dicairkan dari kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan Tanah Kas Desa Jambean;

Halaman 139 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan Surat Dekom Nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
 - Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;
- Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Uang Muka Pembelian Lahan tersebut masih berupa resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara, maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkupnya untuk kompensasi dengan objek tanah tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo; Karena Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi

Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara maka Terdakwa dan Suryanto meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4.683,95 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima) meter persegi dengan nilai sejumlah Rp6.042.000.000,00 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

Bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc., kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjajanto, S.H. menggunakan uang sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai Tanah Kas Desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak

Halaman 141 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto dan Rekan karena objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Suryanto dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc.. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto, S.H. melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- ke rekening Kas Desa Jambean di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
 - ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Bahwa dalam jual beli objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah Tanah Kas Desa, sehingga mengakibatkan PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran

Halaman 143 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;

3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA Nomor Rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2.	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	00,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta dihubungkan dengan:

Halaman 144 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya mengatur secara tegas “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:
 - Pasal 39 huruf c mengatur secara tegas “Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah”;
 - Pasal 41 huruf a mengatur secara tegas “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: a. Tanah Negara”;
 - Pasal 42 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;
 - Pasal 45 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23 mengatur secara tegas “Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai

Halaman 145 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”;

4. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengatur secara tegas mengenai pemberlakuan struktur organisasi dan rincian tugas (job description) pemegang jabatan terdiri dari Kantor Direksi, Pabrik Gula dan Kebun Tembakau serta Penataan dan batas pembagian tugas/penjabaran jalur pengelolaan operasional per Direktorat;
5. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/16.066 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X (Persero), angka 2 mengatur secara tegas “Tugas Tim meliputi: Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan termasuk dan tidak terbatas pada: a. Kajian atas rencana pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan, b. Penetapan appraisal, c. Memberikan usulan kepada Direksi atas rencana penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan”;

Maka menurut Majelis Hakim dalam masa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Asisten Urusan Aset PTPN X berdasarkan Keputusan Direksi PTPN X Nomor IB-PERPG/16.115 tanggal 26 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PTPN X Nomor XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X berdasarkan Keputusan Direksi PTPN X Nomor XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, telah melakukan tindakan:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat (“Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean”) yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
- Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP SISCO memasukkan 2 (dua) bidang lahan yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (*appraisal*), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;
 - Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean;
- Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya mengatur secara tegas “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:
 - Pasal 39 huruf c mengatur secara tegas “Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pemerintah Daerah”;
 - Pasal 41 huruf a mengatur secara tegas “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: a. Tanah Negara”;
 - Pasal 42 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;
 - Pasal 45 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23 mengatur secara tegas “Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”;
4. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengatur secara tegas mengenai pemberlakuan struktur organisasi dan rincian tugas (job description) pemegang jabatan terdiri dari Kantor Direksi, Pabrik Gula dan Kebun Tembakau serta Penataan dan batas pembagian tugas/penjabaran jalur pengelolaan operasional per Direktorat;
5. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/16.066 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X (Persero), angka 2 mengatur secara tegas “Tugas Tim meliputi: Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan termasuk dan tidak terbatas pada: a. Kajian atas rencana pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan, b. Penetapan appraisal, c. Memberikan usulan kepada Direksi atas

Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin, dan saksi Mustaqim, S.T., dan Suryanto telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dikarenakan:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat (“Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean”) yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
 - Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP SISCO memasukkan 2 (dua) bidang lahan yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (*appraisal*), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;
 - Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean;
- Dalam periode masa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Asisten Urusan Aset PTPN X yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya “itikad baik” Terdakwa secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016, sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah

Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, yaitu:

- Pada tahap perencanaan:
 - a. Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X tidak melakukan kajian rencana penghapusan aset dan perluasan lahan;
 - b. PTPN X tidak menginformasikan kepada KJPP kedua bahwa objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh KJPP lainnya;
 - c. Bahwa PTPN X melakukan pembayaran uang muka tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d. Bahwa Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X melakukan jual beli tanah dengan Desa Jambean secara tidak cermat dan melanggar peraturan;
 - e. Bahwa proses pembayaran anggaran yang disalurkan PTPN X kepada PG Ngadirejo PTPN X tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PTPN X;
 - f. Bahwa pembayaran pembelian tanah di transfer ke rekening pribadi Kepala Desa Jambean dan atas transaksi tersebut tidak dibuatkan akta jual beli;
- Pada tahap penyelesaian:
 - a. PG Ngadirejo PTPN X mengeluarkan uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar bukti yang tidak sah; dan
 - b. Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PMN PTPN X belum membuat laporan penggunaan anggaran dalam pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi sampai audit berakhir;

Yang setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “melawan hukum” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 34), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa bukan sebagai anggota Tim Pengadaan Aset, melainkan hanya bawahan/anak buah dari Suryanto almarhum yang pada saat itu sebagai Kepala Divisi Umum PTPN X sekaligus sebagai Ketua Tim Pengadaan Aset, segala tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas perintah atasan Terdakwa dan bukan atas kehendak sendiri dari Terdakwa, hal ini dikuatkan lagi dengan keterangan para saksi yang sudah didengar dimuka sidang, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau

Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 112-115), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 34), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman atau saksi H. Hari Bin Amin atau saksi Mustaqim, S.T., atau Suryanto atau orang lain atau korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin, dan saksi Mustaqim, S.T., dan Suryanto yang telah mengakibatkan terjadinya pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan kondisi yaitu:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat ("Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean") yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
 - Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP SISCO memasukkan 2 (dua) bidang lahan yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (*appraisal*), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;
 - Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean;
- Yang setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh

Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 155 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Halaman 156 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, begitu juga, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari

Halaman 157 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat oleh Direksi PTPN X selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, bermula PTPN X pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa bersama dengan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Suryanto dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui objek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis “Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana Tanah Kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean”, yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam peta *emplasment* PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi ex Lori;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Suryanto memberikan pengarahan kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah
2. Daftar Pemilik Lahan dengan perincian:

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	
2	Supriadi	
3	Darmuji	
4	Mulyadi	
5	Basuni	
6	Sunardi	
7	Tantri	
8	Adi Wardoyo	
9	Tukijan	2
10	Suwardi	
11	Jumirah	
12	Muryono	
13	Desa	
14	Desa	3.6
	Total Luas Tanah	12.

Terdiri dari Daftar Pemilik Lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan luas 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) meter persegi untuk per RU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Yuris Krisnanto dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi, namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 (NIB.00526) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;

Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya tidaknya Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan (AFR) terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam resume Penilaian Appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dimasukkan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Suryanto pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dicairkan dari

Halaman 160 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan Tanah Kas Desa Jambean;

Bahwa terhadap pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan Surat Dekom Nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
 - Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;
- Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Uang Muka Pembelian Lahan tersebut masih berupa resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016

Halaman 161 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara, maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkupnya untuk kompensasi dengan objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo; Karena Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi tanah negara maka Terdakwa dan Suryanto meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4.683,95 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima) meter persegi dengan nilai sejumlah Rp6.042.000.000,00 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

Bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc., kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjajanto, S.H. menggunakan uang sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus

Halaman 162 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai Tanah Kas Desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto dan Rekan karena objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya

Halaman 163 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Suryanto dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc.. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto, S.H. melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- ke rekening Kas Desa Jambean di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
 - ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Bahwa dalam jual beli objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah Tanah Kas Desa, sehingga mengakibatkan PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh

Halaman 164 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;
3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA Nomor Rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean	344.050.000,00

Halaman 165 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Tunai)	
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2.	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	00,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, telah menguntungkan saksi H. Hari Bin Amin sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh

Halaman 166 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,

Halaman 167 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,

Halaman 168 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, *op.cit* hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, begitu juga, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013, Lampiran Keputusan Nomor XX- SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013, yaitu: Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan urusan administrasi dan pemeliharaan aset; Menyiapkan bahan-bahan penyusun kebijakan, sistem dan prosedur operasional urusan administrasi dan pemeliharaan aset; Melakukan koordinasi dengan para asisten urusan lainnya, serta para asisten manajer pabrik gula dan asisten manajer kebun tembakau dalam rangka penyelesaian pekerjaan; Mengawasi dan melaksanakan kegiatan urusan aset tetap; Menyusun laporan kegiatan urusan aset tetap dalam rangka pertanggungjawaban kepada kepala urusan administrasi dan pemeliharaan aset secara berkala;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, seharusnya menjalankan tugas pokoknya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X tersebut, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jamban Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016 tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut yaitu:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset

Halaman 170 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat ("Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean") yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
- Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP SISCO memasukkan 2 (dua) bidang lahan yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (*appraisal*), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;
- Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean;

Hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas pokoknya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X, dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016, dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan

Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016 tersebut melanggar ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya mengatur secara tegas “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:
 - Pasal 39 huruf c mengatur secara tegas “Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah”;
 - Pasal 41 huruf a mengatur secara tegas “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: a. Tanah Negara”;
 - Pasal 42 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;
 - Pasal 45 ayat (1) mengatur secara tegas “Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang

Halaman 172 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23 mengatur secara tegas “Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”;

4. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/13.050 Tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengatur secara tegas mengenai pemberlakuan struktur organisasi dan rincian tugas (job description) pemegang jabatan terdiri dari Kantor Direksi, Pabrik Gula dan Kebun Tembakau serta Penataan dan batas pembagian tugas/penjabaran jalur pengelolaan operasional per Direktorat;
5. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/16.066 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X (Persero), angka 2 mengatur secara tegas “Tugas Tim meliputi: Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan termasuk dan tidak terbatas pada: a. Kajian atas rencana pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan, b. Penetapan appraisal, c. Memberikan usulan kepada Direksi atas rencana penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 173 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di

Halaman 174 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 115-119), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 35), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, telah terbukti melakukan perbuatan

Halaman 175 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Asisten Urusan Aset PTPN X menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh fakta terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2.	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	00,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 176 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yaitu Ginanjar Adi Nugroho, S.E., AKT., CA., CRMO., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa data-data yang diperoleh Ahli untuk melakukan perhitungan keuangan negara diantaranya yaitu Fotokopi Memo Pembayaran tanah PG Ngadirejo PTPN X, Fotokopi 1 (satu) Lembar Bukti transfer dana jual beli tanah PG Ngadirejo kepada Pemdes jambean senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Fotokopi 1 (satu) Lembar Bukti transfer pelunasan jual beli tanah PG Ngadirejo kepada Kades jambean senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa untuk bukti tidak sah sebagaimana disebutkan diatas yaitu bukti alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tanah negara, seharusnya PG Ngadirejo PTPN X tidak perlu membeli objek tanah kepada Desa Jambean. Namun hanya mengajukan permohonan hak kepada BPN Kabupaten Kediri sehingga tidak perlu ada uang yang keluar dari PTPN X;

Bahwa dengan adanya pengembalian uang ke rekening kas desa itu tidak mengurangi jumlah kerugian keuangan negara;

Bahwa kerugian keuangan negara hanya sebatas pada uang yang dikeluarkan oleh PTPN X;

Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh PTPN X sesuai audit Ahli terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

- 1) Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Desa Jambean secara tunai dengan disaksikan oleh PG Ngadirejo PTPN X;
- 2) Pembayaran ke kas desa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- 3) Pembayaran senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa total kerugian keuangan negara yang terjadi yaitu sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Ginanjar Adi Nugroho, S.E., AKT., CA., CRMO. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean

Halaman 177 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016, adalah sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 35), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Bin Amin dibawah sumpah dimuka sidang nyata jelas dan terang uang pembayaran dari PTPN X sudah digunakan untuk belanja desa diantaranya pembelian tanah, pembangunan gedung dan keperluan desa lainnya sehingga sebagai bentuk pertanggung jawaban saksi Hari Bin Amin menyerahkan tanah aset desa (yang dibeli dari uang pembayaran PTPN X) sebagai pengembalian uang kepada PTPN X sebagaimana yang disarankan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan adanya penyerahan aset tersebut sehingga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan, bahkan jika dikaitkan dengan harga tanah yang akan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, maka justru negara diuntungkan dengan penyerahan tanah aset desa yang dilakukan oleh saksi Hari Bin Amin sebagai penyembalian uang yang sudah dikeluarkan oleh PTPN X dalam kegiatan pengadaan aset PG Ngadirejo tersebut, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 178 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);



Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 119-120), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula setelah Terdakwa diangkat oleh Direksi PTPN X sebagai Asisten Urusan Aset PTPN X, bermula PTPN X pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disingkat "PG Ngadirejo") dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa bersama dengan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, bertemu saksi H. Hari Bin Amin di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik saksi H. Hari Bin Amin dan di rumah saksi H. Hari Bin Amin untuk membahas perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW di PG Ngadirejo yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Suryanto dan saksi H. Hari Bin Amin sepakat untuk mengakui objek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean dan kemudian Terdakwa membuat konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana Tanah Kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh



Desa Jambean", yang selanjutnya dibawa saksi H. Hari Bin Amin untuk dijadikan dasar pembuatan merekayasa fakta dengan mengakui objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya memastikan bahwa objek tanah tersebut alas haknya berasal dari Surat Segel Tahun 1973 atas tanah di area PG Ngadirejo yang intinya tukar guling pemanfaatan dan bukan tukar guling kepemilikan serta objek tanah tersebut masuk dalam peta *emplasment* PG Ngadirejo tahun 1986 dan ada tanda batas tanah yang ada sudah lama berupa tiang besi *ex Lori*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Suryanto memberikan pengarahan kepada saksi H. Hari Bin Amin untuk membuat Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari PG Ngadirejo terkait permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co. Generation 20 MW, yang berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah
2. Daftar Pemilik Lahan;
Terdiri dari Daftar Pemilik Lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (dua) objek tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan luas 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) meter persegi untuk per RU sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean sebagai milik Desa Jambean adalah dengan luas masing-masing 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Yuris Krisnanto dari Badan Pertanahan

Halaman 182 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Kediri, yang hasilnya diketahui bahwa terdapat tanah negara bekas RVO 701 yang selanjutnya oleh saksi H. Hari Bin Amin diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi, namun setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 6935/2016 (NIB.00526) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi dan 3.627,95 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya tidaknya Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memastikan bahwa hasil dari appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan (AFR) terindikasi sebagai tanah negara sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam resume Penilaian Appraisal, namun Terdakwa tetap bersikukuh meminta KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan agar hasil appraisal atas tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dimasukkan dalam penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, namun oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo tetap dikeluarkan dari resume penilaian karena terindikasi sebagai tanah negara;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran uang muka pembelian lahan (yang terindikasi sebagai tanah Negara) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana dokumen administrasi pembayaran atas tanah tersebut diterima dari Suryanto pagi hari sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, dan selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi pembayaran uang muka dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan ke saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dan selanjutnya oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dicairkan dari kas PG Ngadirejo lalu diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa

Halaman 183 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan seolah-olah milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang lahan (yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X) seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area PG Ngadirejo Desa Jambean;

- Bahwa penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal saksi H. Hari Bin Amin mengetahui tanah tersebut adalah bagian dari tanah PTPN X dan bukan Tanah Kas Desa Jambean;
- Bahwa terhadap pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, dengan nilai pengajuan sesuai memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Mustaqim S.T. selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X Tahun 2016, dan Memo Dropping Anggaran Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan berdasarkan Surat Dekom Nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo tersebut dibuat dengan pertimbangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya, yakni:
 - Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;
 - Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Uang Muka Pembelian Lahan tersebut masih berupa resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun karena penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter

Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean telah dikeluarkan dari Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan karena terindikasi tanah negara, maka pihak PTPN X mengeluarkan SPK dari PTPN X Nomor: HD-PESWA/16.027, tanggal 21 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk pengadaan jasa penilaian aset tanah yang ruang lingkupnya untuk kompensasi dengan objek tanah tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo; Karena Penilaian Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan terindikasi tanah negara maka Terdakwa dan Suryanto meminta kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk memberikan penilaian atas aset tanah seluas 4.683,95 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima) meter persegi dengan nilai sejumlah Rp6.042.000.000,00 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset yakni agar semua tanggal laporan dan administrasi dibuat mundur dari tanggal riil pelaksanaan kegiatan dengan alasan agar hal tersebut sesuai dengan Time Line Administrasi yang ada di PTPN X, dimana hal tersebut dipenuhi oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO). Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Terdakwa bersama Tim Penilai turun ke lokasi objek tanah tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh saksi Mustaqim S.T. dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc., kemudian terbit bukti keluar dari kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa dengan adanya dropping uang muka tersebut saksi Basuki Widjajanto, S.H. menggunakan uang sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus

Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dropping uang muka tersebut sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang oleh saksi Basuki Widjajanto, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke saksi H. Hari Bin Amin sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai Tanah Kas Desa oleh saksi H. Hari Bin Amin adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto dan Rekan karena objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa dalam tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama dengan saksi Mustaqim S.T. selaku Pjs Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X dan juga selaku Wakil Ketua Penyertaan Modal Negara pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja, tidak memastikan kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, Proses pengadaan dan pembelian tanah seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada ketentuan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa setelah saksi H. Hari Bin Amin menerima uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi H. Hari Bin Amin menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran sejumlah Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus

Halaman 186 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pencairannya didasarkan pada memo dropping tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 dengan nilai Rp7.549.861.429,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memo dropping tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dengan nilai Rp2.255.278.571,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masing-masing dibuat oleh Suryanto dan disetujui oleh saksi Muhammad Hanugroho, S.AB., M.Sc.. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016;

- Bahwa untuk sisa pelunasan pembayaran tanah tersebut ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo. saksi Basuki Widjajanto, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo pada saat melakukan pengecekan bahwa memang benar terdapat uang senilai Rp9.805.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo. Kemudian saksi Basuki Widjajanto, S.H. melakukan transfer dengan jumlah keseluruhan Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- ke rekening Kas Desa Jambean di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
- ke rekening pribadi saksi Hari Bin Amin di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tidak sesuai dengan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

- Bahwa dalam jual beli objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh saksi H Hari Bin Amin diakui seolah-olah Tanah Kas Desa, sehingga mengakibatkan

Halaman 187 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah total Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari PTPN X melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016;
3. Pelunasan pembelian tanah PNM senilai Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi saksi H. Hari Bin Amin (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG Ngadirejo dengan nilai sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Hari pada Bank BCA Nomor Rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, dengan kesimpulan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh

Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman (Terdakwa) selaku Asisten Urusan Aset PTPN X dan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, dimana dalam perbuatannya/tindakannya Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman (Terdakwa) bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin, dan saksi Mustaqim, S.T., dan Suryanto, dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi H. Hari Bin Amin atau saksi Mustaqim, S.T., atau Suryanto, dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi H. Hari Bin Amin, dan saksi Mustaqim, S.T., dan Suryanto sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Sentot Subagyo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 120-123), berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan uang pengganti dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum

Halaman 190 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Asisten Urusan Aset PTPN X bersama-sama dengan saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2019, dan saksi Mustaqim, S.T. selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X Tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X, dan Suryanto selaku Kepala Divisi Umum PTPN X Tahun 2016, yaitu:

- Terdakwa sesuai tugas dan fungsinya selaku Asisten Urusan Aset Tetap Divisi Umum PTPN X, yang seharusnya mengetahui status tanah yang akan dibeli ialah milik PTPN X dengan cara meneliti kebenaran status tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa turut memanipulasi data dengan cara membuat konsep surat ("Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean") yang selanjutnya diberikan ke saksi H. Hari Bin Amin sebagai dasar memanipulasi data kepemilikan tanah seolah-olah tanah yang akan dibeli PTPN X adalah milik Desa Jambean;
- Terdakwa berperan aktif dalam proses penunjukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dan juga berperan dalam perhitungan yang dilakukan oleh KJPP SISCO, sehingga KJPP SISCO memasukkan 2 (dua) bidang lahan yang terindikasi sebagai tanah negara cq. PTPN X seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai objek perhitungan pembayaran (*appraisal*), padahal Terdakwa mengetahui penilaian atas objek tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di area yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebelumnya telah dilakukan

Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dikeluarkan dari penilaian karena terindikasi tanah negara;

- Terdakwa turut melakukan pembayaran atas pembelian lokasi tanah fiktif, padahal seharusnya pembayaran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PTPN X kepada saksi H. Hari Bin Amin selaku Kepala Desa Jambean; Dengan nilai sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Antara PG Ngadirejo PTPN X Dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Yang Anggarannya Bersumber Dari PTPN X Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-568/PW13/5/2022 tanggal 6 September 2022, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terhadap diri Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatannya tersebut, sehingga terhadap diri Terdakwa terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan

Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Zuiverre Vrijspraak) atau setidaknya meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;
- 3 Memulihkan hak dan martabat Terdakwa Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman sebagaimana seharusnya menurut undang-undang;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 194 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Barang Bukti Nomor 183 (seratus delapan puluh tiga), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 41 (empat puluh satu), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 42 (empat puluh dua), dirampas untuk Negara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 43 (empat puluh tiga) sampai dengan Nomor 44 (empat puluh empat), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 45 (empat puluh lima) sampai dengan Nomor 49 (empat puluh sembilan), dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 50 (lima puluh) sampai dengan Nomor 94 (dua puluh satu), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan Nomor 102 (seratus dua), dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 103 (seratus tiga), dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) melalui Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri;

Halaman 195 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang Bukti Nomor 104 (seratus empat) sampai dengan Nomor 183 (seratus delapan puluh tiga), tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 196 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016;
2. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016;
3. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016;
4. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Hari;
5. 1 (satu) lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi PTPN X Nomor: IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan atas nama Ir. Glen A.T.; Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu NPWP atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 atas nama Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Hari;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani Kades Jambean Hari;
11. 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316.00526 Tanggal 16 September 2016;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggal 31 Agustus 2021;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 197 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor: BA-SURKET/21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021;
18. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Imam Mahmudi Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kediri;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016;
20. 1 (satu) lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. selaku Camat Kras;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG Ngadirejo yang dilegalisir Hari selaku Kades Jambean;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dusun Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
25. 1 (satu) lembar KK atas nama Agus Minhandoko;
26. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan PTPN X Nomor: XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG Gempolkrep menjadi General Manager PG Ngadirejo;
27. 1 (satu) Rangkap fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X ("PTPN X (Persero)") yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Harun Kamil, S.H.selaku Notaris di Jakarta;
28. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Halaman 198 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. selaku Notaris di Surabaya;
29. 2 (dua) lembar fotokopi surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020;
30. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG Ngadirejo;
31. 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT Perkebunan Nusantara X diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Peta Emplasemen PG Ngadirejo tahun 1986;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021;
34. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Warkah Daftar Isian 208 Nomor 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 13-12-2017, penerima Imam Taufiq, mengetahui H. Hari, terbilang Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 14-12-2017, penerima Juliah, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa Jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha percetakan "Masato", dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, Jambean 14-12-2017, penerima Sugianto, mengetahui H. Hari, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari bendahara Desa

Halaman 199 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, Jambean 26-01-2018, penerima Suhardinata, mengetahui H. Hari, terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 41 tetap terlampir dalam berkas perkara;

42. 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara;

Barang Bukti Nomor 42 dirampas untuk Negara;

43. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor: 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG Ngadirejo dan lampirannya;

44. 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Barang Bukti Nomor 43 sampai dengan Nomor 44 tetap terlampir dalam berkas perkara;

45. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

46. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

47. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

48. Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

49. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Barang Bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 49 dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;

50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Berikut Lampirannya;

51. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;

Halaman 200 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG Ngadirejo;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X);
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean;
57. 4 (empat) lembar fotokopi Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean;
58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Maret 2016;
59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016;
61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri nomor 6 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016;
62. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016;
63. 1 (satu) bundel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PG Ngadirejo PTPN X

Halaman 201 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Maret 2017;
65. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
66. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 November 2017;
67. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor (kosong) tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
68. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 sampai dengan RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 September 2017;
69. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017;
70. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
71. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2017;
72. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 (dua ratus enam puluh lima) batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2017;
73. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Desember 2017;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh Desa Jambean kec. Kras

Halaman 202 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2017;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
76. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
79. 2 (dua) lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2016;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo Tahun Anggaran 2017;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama

Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Desa Jambean sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2017;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rekening Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari ke rekening Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp2.229.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Hari;
86. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000302 atas nama rekening kas Desa Jambean Bulan Maret 2016 sampai dengan Februari 2017;
87. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor: 1001000973 atas nama Desa Jambean Bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2017;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
92. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018 Desa Jambean;

Halaman 204 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kecamatan Kras Skala 1:5000;
94. 1 (satu) bundel fotofotokopi legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;
- Barang Bukti Nomor 50 sampai dengan Nomor 94 tetap terlampir dalam berkas perkara;
95. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
96. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
97. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
98. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 (seribu delapan ratus) meter persegi;
99. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 (delapan ratus sembilan belas) meter persegi;
100. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2.115 (dua ribu seratus lima belas) meter persegi;
101. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 Efi Zebra;

Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz;

Barang Bukti Nomor 95 sampai dengan Nomor 102 dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/pengembalian kerugian keuangan Negara;

103. 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi;

Barang Bukti Nomor 103 dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) melalui Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri;

104. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;

105. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;

106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;

107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi;

108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;

109. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;

110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) meter persegi;

112. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 29.975 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
114. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi tanggal 25 September 1961;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
117. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) meter persegi;
118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi;
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3.783 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) meter persegi;
122. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 20 Oktober 1966;
123. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi tanggal 25 September 1961;
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi;
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524 tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi;
126. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 12.155 (dua belas ribu

Halaman 207 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus lima puluh lima) meter persegi;
127. 2 (dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG Ngadirejo;
128. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 25 juni 1998;
129. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi tanggal 18 Juni 1992;
130. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998;
131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 Mei 1987;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 Mei 1987;
133. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59.316 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) meter persegi tanggal 1 Mei 1987;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979;
135. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;
136. 2 (dua) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo);
138. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
139. 2 (dua) lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi di PG Ngadirejo;
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean;
141. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan di Desa Jambean nilai Rp2.885.450.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hari, Umur 50 tahun, alamat

Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsn. Ngrombeh ds. Jambean kras kediri, bertindak atas nama pemerintah Desa Jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas Desa Jambean dan Bank BCA atas nama Hari, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani Hari dengan stempel pemerintah Desa Jambean;

143. 2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Mustaqim, S.T. Manajer Instalasi PG Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;
144. 1 (bundel) Fotokopi legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10 (sepuluh) persen dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp1.312.060.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mustaqim, S.T. selaku tim PMN;
145. 2 (dua) lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG Ngadirejo;
146. 1 (satu) lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016;
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG Ngadirejo;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat GM PG Ngadirejo Nomor: BA-INSIP/16.060 Tanggal 19 April 2016;
149. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan GM PG Ngadirejo Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016;
150. 5 (lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016;
151. 1 (satu) lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Basuki W ke Rekening Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp11.198.500.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp618.700.000,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
154. 3 (tiga) lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi

Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar Kepemilikan Tanah;
155. 1 (satu) lembar Asli Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016;
157. 2 (dua) lembar fotokopi Surat GM. PG Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi;
159. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor: RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015;
160. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X perihal Resume Penilaian;
161. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara X;
162. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016;
163. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal

Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Juni 2016;
164. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016;
165. 1 (satu) bundel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016;
166. 1 (satu) bundel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013;
167. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012;
168. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commmissioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X);
169. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015;
170. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen: KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja;
171. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited;
172. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro;
173. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara X;
174. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat GM. PG Ngadirejo Nomor: XX-20210/16.020 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Kades Jambean Nomor: 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016;
1 (satu) lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor: XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
176. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor: DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
178. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X;
179. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor: HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli;
180. 1 (satu) lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG Ngadirejo berikut fotokopi Lampiran Dokumen keluar Kas Bank;
182. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X;
183. 1 (satu) lembar SK Kenaikan Golongan PT Perkebunan Nusantara X atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H.;
- Barang Bukti Nomor 104 sampai dengan Nomor 183 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., dan Darwin Panjaitan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Darwin Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby